

MODUS LEGITIMUS — MORA DEBITORIS

MODUS LEGITIMUS.—En materia de donaciones recibe tal denominación el límite máximo establecido por la *lex Cincia de donis et muneribus*, como susceptible de ser donado por una persona a título *inter vivos*. Vid. LEX CINCIA DE DONIS ET MUNERIBUS. DONATIO.

MOLA SALSA.—Harina sagrada usada en la consagración de las víctimas y con ocasión del rito del matrimonio confarreado. Vid. CONFARREATIO.

MONARQUIA.—Período histórico-legendario que abarca el primer estadio de la Historia romana, cronológicamente comprensivo del 754 a. de C., fecha de la fundación de la ciudad de Roma, al 509 a. de C., fecha de la instauración de la república.

MONARQUIA ABSOLUTA.—Forma constitucional con la que algunos autores identifican al Imperio absoluto. Vid. IMPERIO ABSOLUTO.

MONEDA.—Vid. PECUNIA.

MONETAE ADULTERATOR.—Adulterador o falsificador de monedas. (D. 48, 19, 16, 9.)

MONOPOLIUM.—Monopolio. (C. 4, 59.)

MONSTRUM.—Monstruo, portentoso, prodigio; cosa fuera del orden natural en determinados casos el ser humano tiene tal consideración. (D. 1, 5, 14. D. 28, 2, 12, 1. D. 50, 16, 38.) Vid. OSTENTUM.

MONUMENTUM ANCYARUM.—Copia de las *Res gestae divi Augusti* encontrada en un texto bilingüe en Ancira (Angora); la parte griega está casi totalmente completa y la latina muy bien conservada. Vid. RES GESTAE DIVI AUGUSTI.

MONUMENTUM ANTIOCHENUM.—Copia de la *Res gestae divi Augusti* encontrada en fragmentos en la ciudad de Antioquía, que ha servido para completar la reconstrucción del *Ancyarum*. Vid. MONUMENTUM ANCYARUM. RES GESTAE DIVI AUGUSTI.

MONUMENTUM APOLLINENSE.—Copia de las *Res gestae divi Augusti* encontrada en fragmentos griegos procedentes de la inscripción que debió existir en Apolonia en Galacia. Vid. RES GESTAE DIVI AUGUSTI.

MORA.—Mora; retardo culpable en el cumplimiento o ejecución de la obligación por parte del deudor o en la aceptación del pago ofrecido en el lugar, forma y tiempo convenido por parte del acreedor. (D. 22, 1.) Vid. MORA CREDITORIS. MORA DEBITORIS. PURGATIO MORAE.

MORA ACCIPIENDI.—Mora en que incurre el acreedor. Vid. MORA CREDITORIS.

MORA DEBITORIS.—Mora del deudor; mora en que incurre el deudor cuando requerido en forma por el acreedor para el

MORA CREDITORIS — MORES LEVIORES

cumplimiento de la obligación civilmente válida y exigible no cumple la prestación debida. Sus efectos más importantes son perpetuar la obligación y hacer al deudor responsable de la disminución en el valor de la cosa, de satisfacer usuras por la misma y resarcir los daños sufridos por el acreedor. (Paul 3. 8. 4.) Vid. MORA. MORA EX RE.

MORA CREDITORIS.—Mora del acreedor; mora en que éste incurre cuando sin motivo justo se niega a recibir en el lugar determinado y tiempo oportuno la prestación que le es debida por el deudor. Produce importantes consecuencias, cuales no responder el deudor, en lo sucesivo, más que del dolo y la culpa lata, pasar el *periculum* al acreedor y poderse exigir indemnización a éste por los daños sufridos y gastos realizados en la cosa. Vid. MORA.

MORA EX RE.—Dícese de la *mora debitoris* cuando por estar la obligación supeditada a un término, *dies*, se incurre en ella por la llegada de éste, conforme a la regla *dies interpellat pro homine*. Vid. MORA DEBITORIS.

MORA SOLVENDI.—Mora del deudor. Vid. MORA DEBITORIS.

MORAL.—Se confunde en ocasiones con el concepto de derecho, cual en la definición que Ulpiano da del mismo conforme a Celso, *ars boni et aequi*. (D. 1, 1, 1, pr.) Vid. DERECHO. IUS.

MORBUS.—Enfermedad. Jurídicamente tiene repercusión en cuanto a la capacidad de obrar de las personas libres que puede encontrarse limitada en su consideración, y sobre los esclavos y animales como objetos de derecho en cuanto a los efectos del negocio jurídico que los tiene por objeto. Causa de excusa para ciertos actos, cual para eludir una tutela. (D. 21, 1, 1, 1, 6, 6-16. C. 5, 68, C. 10, 51. D. 50, 16, 101, 2.)

MORES.—Costumbres, usos, conducta reiteradamente observada; constituye una fuente del derecho desde los más remotos tiempos del derecho romano. (D. 1, 1, 9. D. 1, 3, 32. D. 23, 2, 8.) Vid. MORES MAIORUM.

MORES GENTIS.—Costumbres, usos o conductas observadas dentro del núcleo gentilicio y a la que se sujetan como norma obligatoria los miembros de una *gens*. Vid. GENS.

MORES GRAVIORES.—Conducta grave, faltas graves cometidas por uno de los cónyuges, por ejemplo, el adulterio, que entraña, aparte de ser causa de disolución del vínculo matrimonial, divorcio, penas pecuniarias y retenciones dotales. (Ulp. 6, 9, 12.) Vid. RETENTIONES PROPTER MORES.

MORES LEVIORES.—Conducta ligera y reprehensible; faltas ligeras de carácter menos grave que las calificadas *mores graviores*, y que cometidas durante el matrimonio por uno de los cónyuges entrañan el divorcio y penas de carácter pecuniario y afectan a las retenciones dotales. (Ulp. 6, 9, 12.) Vid. RETENTIONES PROPTER MORES.

MORES MAIORUM — MUCIUS SCAEVOLA

MORES MAIORUM.—Costumbres o usos tenidos como reglas de conducta por los antepasados; constituyen una de las fuentes del derecho. Vid. **MORES. CONSUETUDO.**

MORTE CINCIA REMOVETUR.—Expresión en la que se concreta el hecho de que tras la muerte del donatorio la donación, que podía ser impugnada conforme a los preceptos de la *lex Cincia*, queda confirmada en su validez. (Vat. fr. 294. 312.) Vid. **LEX CINCIA DE DONIS ET MUNERIBUS.**

MORTIS CAUSA CAPERE.—Dícese de los distintos modos de adquirir por disposición singular de última voluntad, aparte de la donación. (D. 39, 6.)

MORTIS CAUSA CAPIONES.—Adquisiciones de que se beneficia una persona en virtud de negocios jurídicos *mortis causa* distintos de los normales de herencia, legado o fideicomiso. (D. 39, 6.)

MORTIS CAUSA DONATIONES.—Donaciones *mortis causa*. (D. 39, 6. C. 8, 56.) Vid. **DONATIO MORTIS CAUSA.**

MORTIS CAUSA NEGOTIA.—Negocios *mortis causa*; aquéllos que por su propia naturaleza o por voluntad de las partes que los llevan a cabo se encuentran supeditados en sus efectos a la muerte de una de las personas que los realizan; por ejemplo, el *testamentum*, la *donatio mortis causa*, etc.

MOS.—Costumbre, uso, conducta. Vid. **MORES. MORES MAIORUM. CONSUETUDO.**

MOSAICARUM ET ROMANORUM LEGUM COLLATIO.—Vid. **COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANORUM.**

MOTIVO.—Se considera motivo en los negocios jurídicos la idea o intención que da nacimiento a su celebración en la mente de quien lo lleva a cabo y que es distinta de la causa del mismo. Los motivos son extraños a la eficacia del negocio, salvo en determinados casos que determina el *error in qualitatibus*, *error in substantia*, el *dolus*, *metus*, etcétera. Vid. **CAUSA.**

MOVENTES.—Vid. **RES MOBILES. RES SE MOVENTES.**

MUCIANA.—Vid. **CAUTIO MUCIANA.**

MUCIUS LICINIUS CRASSUS.—Jurista del s. II a. de C., cónsul el 131, renombrado por su elocuencia y destreza.

MUCIUS SCAEVOLA (PUBLIUS).—Jurista del s. II a. de C., uno de los fundadores del *ius civile*, según Pomponio; cónsul el 133, *pontifex maximus*, autor de dos *libelli* y diez *libri iuris civilis*. (D. 1, 2, 2, 39.)

MUCIUS SCAEVOLA (QUINTUS).—Jurista del s. II a. de C., llamado el Augur, sobrino de P. Mucius Scaevola; nació el 161 y fue cónsul el 117; no le cita Pomponio y es ensalzado por Cicerón.

MUCIUS SCAEVOLA — MUNDUS PATET

MUCIUS SCAEVOLA (QUINTUS).—Jurista, nació el 140 y murió el 82 a. de C., asesinado por los partidarios de Mario; hijo de P. Mucius Scaevola; fue cónsul el 95, pontífice máximo, gobernador de Asia. Autor del primer tratado sistemático del derecho civil, *Iuris civilis libri XVIII*, tomado por modelo y comentado por los juristas posteriores, constituyendo un tipo de obra jurídica, *libri ad Quintum Mucium*; también escribió un *liber singularis definitionum*. (D. 1, 2, 2, 41.)

MUEBLES.—Vid. RES MOBILES.

MULIER.—Mujer; en razón del sexo se encontraba en derecho romano en situación de inferioridad con respecto al varón y su capacidad de obrar estaba limitada para determinados negocios jurídicos, habiendo permanecido durante mucho tiempo la mujer *sui iuris* sometida a *tutela perpetua*. (D. 34, 2, 25, 9. D. 50, 16, 13.) Vid. TUTELA MULIERIS.

MULIERES PROBOSAE.—Mujeres de conducta incorrecta; estaban incapacitadas para suceder a partir de un edicto de Domiciano.

MULTA.—Multas, pena pecuniaria que podían imponer los magistrados y funcionarios. (D. 50, 16, 131, 1. 244. C. 1, 54.) Vid. MULTAE DICTIO.

MULTA INIUSTA.—En el antiguo derecho romano, antes de la existencia de la moneda se dice de la multa que no venía expresada en cabezas de ganado, concretamente en ovejas o bueyes. Vid. MULTA. MULTA IUSTA.

MULTA IUSTA.—Dícese en el antiguo derecho romano de la multa que venía expresada en ovejas y bueyes, y que con el fin de romper la obstinación del multado aumentaba día por día. La así no expresada se calificaba de *iniusta*. Vid. MULTA.

MULTAE DICTIO.—Facultad que corresponde a los magistrados romanos dotados de *coercitio*, en virtud del *imperium*, de imponer multas a los delincuentes inobservadores de sus prescripciones. Vid. MULTA. COERCITIO.

MULTAE FUNERARIAE.—Multas funerarias, multas establecidas en vida por el propietario de un sepulcro contra los violadores del mismo después de su muerte, y cuyo anuncio se hacía constar en inscripción sobre el mismo.

MUNDUS.—Limpieza y ornato de la mujer. (D. 34, 2, 25, 10.)

MUNDUS.—Pequeña fosa abierta en el suelo en el momento de la fundación de la ciudad para que en ella se depositase por los fundadores tierra de su ciudad originaria y que anualmente era abierta en una ceremonia religiosa. Constituye un rito etrusco oriental que se menciona en la fundación de Roma. Vid. MUNDUS PATET.

MUNDUS PATET.—Días en que se abre el *mundus* y que

MUNERA — MUNICIPES FOEDERATI

tienen la consideración de nefastos por esparcirse en ellos el espíritu de los muertos entre los vivos y durante los cuales las puertas de las casas habían de permanecer abiertas. Vid. MUNDUS.

MUNERA.—Cargas, servicios obligatorios. (C. 10, 12.) Vid. MUNUS.

MUNERA EXTRAORDINARIA.—Impuestos o cargas de carácter extraordinario. Vid. MUNERA SORDIDA.

MUNERA HEREDITARIA.—Cargas derivadas de la herencia para el heredero. (D. 36, 1, 2.)

MUNERA MUNICIPALIA.—Cargas que afectaban a los habitantes de un municipio y de las cuales se encontraban exentos los senadores. (D. 50, 4, 3, 1. 4. 3.)

MUNERA PERSONALIA.—Impuestos o cargas de carácter personal, es decir, establecidos en relación a la persona y de los cuales algunas se encontraban excluidas. (D. 50, 4, 1, 3.)

MUNERA PUBLICA.—Cargas públicas, servicios obligatorios; tal carácter tenía para el tutor el ejercicio de la tutela, y en el imperio, para las clases superiores el responder de las deudas municipales y para las inferiores el realizar determinados trabajos laborales. (D. 5, 1, 7, 8. D. 50, 16, 239, 3.)

MUNERA SORDIDA.—Gravámenes de carácter extraordinario que se establecían a los propietarios en época del imperio absoluto, cual la obligación de abrir y conservar calles, edificios públicos y puentes, contribuir a mantener y vestir las tropas, etc. (D. 50, 1, 17, 7. D. 50, 5, 8, 4.)

MUNICEPS.—Municepe; ciudadano natural de un municipio concreto o perteneciente por su domicilio al mismo, y que participa de los derechos y obligaciones derivados de tal encuadramiento. (D. 50, 1, 1, pr. 1. D. 50, 16, 18. C. 10, 39.)

MUNICIPES AERARII.—Municipes o habitantes de un municipio que por su dependencia de Roma no debía ser considerado como tal *municipium* por carecer de autonomía, y que por su agregación a Roma participan de las cargas de los habitantes de ésta. Vid. MUNICEPS.

MUNICIPES CAERITES.—Municipes o habitantes de un municipio que goza de un estatuto municipal semejante al de los *Caerites*, dado a esta comunidad etrusca en el 351 antes de Jesucristo y que gozan, como los ciudadanos romanos, de *conubium*, *commercium* y una autonomía financiera y administrativa, careciendo de derechos políticos, *ius suffragii*, *ius honorum*; son *cives sine suffragio*. Vid. MUNICEPS.

MUNICIPES FOEDERATI.—Municipes o habitantes de un municipio federado a Roma en virtud de un tratado que regula los derechos y régimen del *municipium*. Vid. MUNICEPS.

MUNICIPIS FUNDANI — MUTUAE PETITIONES

MUNICIPES FUNDANI.—Expresión con la que se hace referencia a los munícipes o habitantes de los municipios constituidos después de la guerra itálica o social, que fueron adquiriendo la ciudadanía en las sucesivas concesiones, en régimen similar a los *municipia foederata*. Vid. MUNICEPS. MUNICIPIUM.

MUNICIPES OPTIMO IURE.—Munícipes o habitantes pertenecientes a un *municipium* de los agregados al final de la república—*municipia optimo iure*—con la más amplia autonomía local y con disfrute de la totalidad de los derechos civiles y políticos romanos. Vid. MUNICEPS. MUNICIPIUM.

MUNICIPIUM.—Municipio; ciudades que paulatinamente fueron agregándose a Roma durante la república y que en virtud de su conquista o por alianza perdieron su anterior régimen de soberanía y conservaron una autonomía más o menos amplia, según la concesión de Roma o el tratado estipulado. Sus tipos fueron, por tanto, diversos: los hubo que al perder su condición independiente adquirieron la ciudadanía romana, *municipia civium romanorum*; otros, que se organizaron sobre la base de conservar el régimen administrativo propio y sus habitantes participar parcialmente de los derechos romanos, *municipes caerites*, y otros, en los que la incorporación a Roma no reportaba la concesión de derechos, sino la obligación de contribuir a las cargas, denominándose sus habitantes *municipes aerarii*. Durante el principado y el imperio, son las ciudades tanto en Italia como de provincias que gozando de un régimen local administrativo, en los que existen los elementos básicos de los comicios, magistraturas y Senado, disfrutaban para sus habitantes de la condición jurídica de ciudadanos o latinos. (D. 50, 1, 27, 1. D. 50, 4.)

MUNIMENTUM.—Edificio que defiende o preserva a un sepulcro. (D. 11, 7, 37, 1.)

MUNUS.—Cargo, oficio, deber, servicio, carga. (D. 50, 16, 18, 214.) Vid. MUNERA.

MURUS.—Muro; las murallas de la ciudad tienen la consideración jurídica de *res sanctae*. (D. 43, 6, 2, 3. D. 50, 16, 157.)

MUTATIO NOMINIS.—Cambio de nombre. (C. 9, 25.)

MUTATIO REI.—Transformación o cambio sufrido en la naturaleza o sustancia de una cosa y que puede determinar la extinción del derecho real que sobre ella recae, cual sucede en el usufructo y en el uso. (D. 7, 4, 5, 2. D. 7, 4, 19.)

MUTUA PETITIO.—Vid. MUTUAE PETITIONES.

MUTUAE PETITIONES.—Demandas recíprocas (demanda inicial y demanda reconvenzional) presentadas ante el mismo juez con ocasión de créditos recíprocos existentes entre dos personas que litigan *ex disparii causa*. En el procedimiento *per formulam* conocía de ellas el mismo *iudex*, pero resol-

MUTUI DATIO — MUTUUS DISSENSUS

vía separadamente, sin que pudiese compensar judicialmente los créditos en ellas reconocidos; desde el siglo III, en virtud de constituciones imperiales, no era ejecutoria la primera setencia obtenida hasta tanto no se resolviese de la otra demanda. En caso de ejecución de una de ellas se podía oponer como excepción el crédito reconocido en la otra. En época de Justiniano el juez dicta una sola sentencia, en la que resulta hecha la correspondiente compensación. (D. 17, 1, 38. D. 49, 8, 1, 4. C. 5, 21, 1.)

MUTUI DATIO.—Entrega o dación en concepto de mutuo; entrega que realiza la persona que da a otra una cosa en concepto de *mutuum*, que debe ser traslativa de propiedad. (D. 12, 1, 2. D. 44, 7, 1, 2.) Vid. MUTUUM.

MUTUO.—Contrato de mutuo. Vid. MUTUUM.

MUTUS.—Mudo, persona privada de la facultad de hablar; en derecho se encuentra incapacitado para obrar en determinados actos jurídicos, y en otros se les conceden determinadas formas especiales, cual en materia de testamento. (I. 2, 12, 3. D. 50, 17, 124. D. 29, 7, 8, 3.)

MUTUUM.—Contrato de mutuo o préstamo de consumo; contrato real y unilateral, por el cual una persona denominada mutuante entrega a otra, llamada mutuario, la propiedad de una determinada suma de dinero o una cantidad de cosas fungibles, con la obligación por parte de ésta de restituirle pasado cierto tiempo otra cantidad del mismo género y calidad. (G. 3, 90. I. 3, 15. D. 12, 1, 2, 2. D. 44, 7, 1, 2.)

MUTUUS DISSENSUS.—Vid. CONTRARIUS CONSENSUS.

N — NATURA ACTIONIS

N

N.—Vid. DIES NEFASTI.

N. L.—Vid. NON LIQUET.

N. P.—Vid. DIES NEFASTI HILARES.

NACIMIENTO.—Momento a partir del cual el ser humano deja de ser considerado como parte de las entrañas maternas y que el derecho toma en consideración a los efectos de determinar el comienzo de su capacidad jurídica. (D. 1, 5, 7. D. 25, 4, 1.) Vid. NASCITURUS.

NAMUSA.—Vid. AUFIDIUS NAMUSA.

NARRATIO.—Narración o exposición de los hechos en que fundamenta su pretensión el demandante, realizada ante el magistrado-juez, en el procedimiento extraordinario. (C. 2, 58, 2. C. 3, 9, 1.)

NASCITURUS.—El ser humano meramente concebido, mientras permanece en el claustro materno.

NASCITURUS PRO IAM NATO HABETUR (QUOTIENS DE COMMODO EIUS AGITUR).—Expresión con la cual se quiere afirmar, no que el concebido—*nasciturus*—se tenga ya por nacido, es decir, goce de capacidad jurídica, sino que en ciertas condiciones la capacidad jurídica del nacido vivo—*natus*—se retrotrae en sus efectos al tiempo de la concepción. (D. 25, 4, 1. D. 35, 2, 9.)

NASICA (G. SCPIO).—Jurisconsulto del s. II a. de C., cónsul el 191, a quien le fue donada por el Estado una casa enclavada en la Vía Sacra para que pudiese en ella atender a las consultas. (D. 1, 2, 2, 37.)

NATALES.—Condición de nacimiento de las personas. Vid. NATALIUM RESTITUTIO.

NATALIUM RESTITUTIO.—Acto en virtud del cual el emperador, con el consentimiento del patrono que pierde su derecho de patronato sobre el liberto, concede a éste la condición de ingenuo; es decir, hace desaparecer su condición de nacimiento esclavo. Justiniano hizo extensiva tal concesión a todos los libertos, sin extinguir los lazos de patronato. (D. 40, 11. C. 6, 8. N. 78 c., 1, 2, 5.) Vid. LIBERTUS.

NATURA.—La naturaleza, el orden establecido por la Naturaleza. La esencia de cada cosa. Estado normal de una cosa de acuerdo con su propia constitución.

NATURA ACTIONIS.—Estado normal de una acción en razón

NATURA CONTRACTUS — NAUTA

a su constitución, naturaleza y fin que le está reconocido. Vid. ACTIO.

NATURA CONTRACTUS.—Esencia de un contrato determinado, según su estructura, constitución, elementos y efectos. Vid. CONTRACTUS.

NATURA HOMINUM.—Estado normal del hombre considerándole por abstracción de los casos particulares, lo que permite estimarle como tipo humano de valor general.

NATURA NEGOTII.—Consideración de un negocio jurídico en su completa normalidad constitucional, lo que sirve de modelo para comparar los casos concretos que se presentan en la práctica jurídica. Vid. NEGOCIO JURIDICO.

NATURA REI.—Situación normal de una cosa determinada, en razón a su constitución y propiedades. Vid. RES.

NATURALES LIBERI.—Vid. LIBERI NATURALES.

NATURALIA.—Partes o elementos naturales. Vid. NATURALIA NEGOTII.

NATURALIA NEGOTII.—Factores o elementos naturales que entraña cada figura concreta de negocio jurídico, conforme con la regulación normal establecida por la ley, y que las partes pueden alterar sin afectar a la validez del mismo. Así, por ejemplo, la garantía de evicción en la compraventa. Vid. NEGOCIO JURIDICO. ACCIDENTALIA NEGOTII. ESSENTIALIA NEGOTII.

NATURALIS OBLIGATIO.—Vid. OBLIGATIO NATURALIS.

NATURALIS RATIO.—Razón natural o humana; lógica de las cosas, es decir, lógica de las instituciones jurídicas. Su sentido es discutido. (I. 1, 2, 1. I. 1, 10, pr. D. 3, 5, 38. D. 7, 5, 2, 1.)

NATURALITER POSSIDERE.—Detentación o posesión natural. En la terminología romana clásica, posesión consistente en la simple tenencia o detentación de una cosa sin gozar de medidas judiciales de protección, *interdicta*. Tenían tal detentación el arrendatario de la cosa, el depositario, el comodatario, el usufructuario y aquel que recibió la cosa del pretor *ex primo decreto*. (D. 10, 2, 35. D. 10 4, 3, 15. D. 41, 2, 1. D. 41, 5, 2. D. 45, 1, 38.) Vid. POSSESSIO.

NATURALITER TENERE.—Simple tenencia o detentación; simple posesión natural. Vid. NATURALITER POSSIDERE.

NATUS.—Nacido. El ser humano separado del claustro materno. El hijo.

NAUFRAGIUM.—Naufragio; pérdida de una nave. A los efectos del derecho se estima constitutivo de fuerza mayor. (D. 47, 9, 1-3. C. 11, 6.)

NAUTA.—Armador o propietario de un navio. (D. 4, 9. D. 47, 5.) Vid. RECEPTUM NAUTARUM CAUPONUM STABULARIORUM.

NAUTICUM — NEGOCIO JURIDICO

NAUTICUM.—Vid. FENUS NAUTICUM.

NAVICULARIUS.—Patrón, armador o fletador de una nave. (D. 3, 4, 1. D. 50, 2, 9. D. 50, 6, 6. C. 11, 2.)

NE BIS DE EADEM RE NE SIT ACTIO.—Aforismo antiguo expresivo de que no es posible en un juicio promover una nueva demanda sobre la misma materia, por la misma acción, una vez que ha tomado estado procesal. Es consecuencia del efecto consuntivo de la *litis contestatio*, que obliga a resolver el asunto como quedó planteado.

NE BIS IN IDEM.—Expresión más moderna, sinónima de la antigua *ne bis de eadem re ne sit actio*. Vid. NE BIS DE EADEM RE NE SIT ACTIO.

NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO.—Sin violencia, sin clandestinidad, ni a título de precario. Circunstancia que se afirma como necesaria en determinados actos—por ejemplo, en la posesión—como condición determinante de una causa justa que hace posible la protección jurídica. (G. 2, 106. G. 4, 150. D. 1, 14, 4. D. 2, 4, 2. D. 10, 2, 6.)

NECTERE.—Vincular, entrelazar. Forma originaria de vinculación jurídica, de donde deriva *nexum*. (D. 4, 10, 5.) Vid. NEXUM.

NEFANDUS.—Nefando, indigno, abominable. (C. 5, 8, 2.)

NEFAS.—Ilícito, prohibido, injusto. Crimen, delito. Acto contrario a una prescripción de carácter religioso. (D. 28, 2, 9. D. 38, 10, 4, 7.) Vid. FAS.

NEGATORIA IN REM ACTIO.—Vid. ACTIO NEGATORIA.

NEFASTUS DIES.—Día infausto, no hábil para la administración de justicia ni para los negocios públicos. (G. 4, 29.) Vid. DIES NEFASTI.

NEGIDIUS.—Vid. NUMERIUS NEGIDIUS.

NEGLEGENS.—Negligente, inactivo, descuidado. Vid. NEGLEGENTIA.

NEGLEGENTIA.—Negligencia, descuido, falta de atención por parte de quien está obligado a obrar con *diligentia*. La negligencia es susceptible de ser graduada, y en razón de la gravedad que para el acto tuviera la omisión del cuidado que se hubiera debido observar, la negligencia se llama grave o leve. En el bajo imperio tiende a equipararse con el concepto de *culpa*. Vid. CULPA. LATA NEGLEGENTIA. MAGNA NEGLEGENTIA. NIMIA NEGLEGENTIA. DISSOLUTA NEGLEGENTIA. DILIGENTIA.

NEGOCIO JURIDICO.—Toda la doctrina del negocio jurídico ha sido elaborada por la dogmática moderna, toda vez que los juristas romanos desconocieron tales construcciones jurídicas, si bien aquélla ha trabajado sobre reglas y conceptos formulados por los romanos para la casuística de

NEGOCIOS — NEGOCIOS JURIDICOS

cada negocio en particular. La más elemental definición de lo que el negocio jurídico sea le considera como una declaración de voluntad privada que tiende a producir un efecto jurídico. También cabe estimarle como el supuesto de hecho en que se contienen declaraciones de voluntad privada, a las que el ordenamiento jurídico considera como base para que se operen unos efectos jurídicos determinados, previstos por los particulares o prefijados por el derecho, tendiendo a conseguir un fin lícito. En el negocio jurídico pueden distinguirse tres clases de elementos: esenciales, naturales y accidentales. Los negocios, como actos voluntarios, puede revestir multitud de formas: unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, solemnes, no solemnes, causales, abstractos, etc., Vid. ACCIDENTALIA NEGOTII. ESSENTIALIA NEGOTII. NATURALIA NEGOTII.

NEGOCIOS JURIDICOS ABSTRACTOS.—Negocios jurídicos para cuya validez el ordenamiento jurídico no hace precisa la concurrencia de una causa, sino que es suficiente la manifestación de voluntad concorde de las partes y demás requisitos legales. Vid. NEGOCIO JURIDICO. CAUSA. NEGOCIOS JURIDICOS CAUSALES.

NEGOCIOS JURIDICOS BILATERALES.—Negocios jurídicos que precisan para su existencia que dos o más personas emitan su declaración de voluntad; es decir, aquellos en los que intervienen dos o más partes. Lo son todos los contratos. Vid. NEGOCIO JURIDICO. NEGOCIOS JURIDICOS UNILATERALES.

NEGOCIOS JURIDICOS CAUSALES.—Negocios jurídicos para cuya existencia exige el ordenamiento jurídico, junto con otros requisitos, la concurrencia de una causa, sin la cual no surgen. Se enfrentan a los denominados abstractos. Vid. NEGOCIO JURIDICO. CAUSA. NEGOCIOS JURIDICOS ABSTRACTOS.

NEGOCIOS JURIDICOS CLAUDICANTES.—Dícese de aquellos negocios jurídicos que entrañando un cambio de prestaciones entre las partes que en ellos intervienen, sin embargo, una de ellas adquiere el derecho a la prestación de la otra sin obligar a cumplir la propia. Tal, por ejemplo, la situación del menor que llevase a cabo un negocio jurídico sin la intervención del tutor, el cual sólo tendría validez en lo que le beneficiare sin obligarle. (I. 1, 21. D. 19, 1, 13, 29.) Vid. NEGOCIO JURIDICO.

NEGOCIOS JURIDICOS DE BUENA FE.—Negocios jurídicos que no se limitan a obligar al cumplimiento de lo prometido, sino que además imponen, con carácter obligatorio y como fin del propio negocio, todo aquello que entre personas justas y leales debe exigirse con arreglo a las circunstancias del caso concreto, y que podrá ser más o menos de lo que en un principio se prometió. Vid. NEGOCIO JURIDICO. NEGOCIOS JURIDICOS DE DERECHO ECTRICTO.

NEGOCIOS — NEGOCIOS JURIDICOS

NEGOCIOS JURIDICOS DE DERECHO Estricto.—Negocios jurídicos que obligan taxativamente de conformidad con lo prometido o pactado, de tal manera que hay que desestimar todas las posibles circunstancias que pudieran inclinar a las partes o al juez a alterar su contenido. Tal es, por ejemplo, la *stipulatio*. Vid. NEGOCIO JURIDICO. NEGOCIOS JURIDICOS DE BUENA FE.

NEGOCIOS JURIDICOS DE DISPOSICION.—Negocios jurídicos que pueden modificar derechos patrimoniales. Pueden ser de enajenación (transmisión de la propiedad o de un crédito), de gravamen (constitución de una hipoteca), de modificación en su contenido (alteración de un derecho real) o de extinción (contrato de remisión de deuda). Vid. NEGOCIO JURIDICO.

NEGOCIOS JURIDICOS FIDUCIARIOS.—Negocios jurídicos que suponen un acto de disposición y en los cuales el disponente confía a la lealtad de la otra parte el cumplimiento de su voluntad dispositiva. El derecho les reconoce validez plena en los casos de ir animados de una voluntad seria. Vid. NEGOCIO JURIDICO.

NEGOCIOS JURIDICOS FORMALES.—Negocios jurídicos para cuya validez se exige por el ordenamiento jurídico, aparte de otros requisitos, el cumplimiento de determinadas solemnidades. Vid. NEGOCIOS JURIDICOS SOLEMNES. NEGOTIA PER AES ET LIBRAM.

NEGOCIOS JURIDICOS IN FRAUDEM LEGIS.—Negocios jurídicos en los cuales la voluntad creadora de las partes, si bien no ataca directamente a una norma legal, persiguiendo un fin por ella prohibido, la contradice en su espíritu. Vid. NEGOCIO JURIDICO.

NEGOCIOS JURIDICOS INMORALES.—Negocios jurídicos cuyo contenido o fin perseguido por las voluntades determinantes pugna con las reglas de la moral, por ejemplo, la promesa de recompensa por un acto inmoral. Su propia inmoralidad determina su nulidad. Vid. NEGOCIO JURIDICO.

NEGOCIOS JURIDICOS INTER VIVOS.—Negocios jurídicos realizados con vista a que sus efectos se produzcan en vida de las partes que los celebraron. Vid. NEGOCIO JURIDICO.

NEGOCIOS JURIDICOS LUCRATIVOS.—Negocios jurídicos en los que una de las partes adquiere un derecho o beneficio sin proporcionar a la otra contrapartida alguna; por ejemplo, la donación. Vid. NEGOCIO JURIDICO.

NEGOCIOS JURIDICOS NO FORMALES.—Negocios jurídicos para cuya validez el derecho no exige la concurrencia de determinados requisitos de forma. También se les denomina no solemnnes. Vid. NEGOCIO JURIDICO.

NEGOCIOS JURIDICOS NO SOLEMNES.—Vid. NEGOCIOS JURIDICOS NO FORMALES.

NEGOCIOS JURIDICOS — NEGOTIORUM GESTIO

NEGOCIOS JURIDICOS ONEROSOS.—Negocios jurídicos que engendran para la parte que adquiere un derecho o un beneficio la obligación de proporcionar a la otra una contrapartida; por ejemplo, la compraventa. *emptio venditio*. Vid. NEGOCIO JURIDICO.

NEGOCIOS JURIDICOS UNILATERALES.—Negocios jurídicos que para su existencia no precisan más que de la declaración de voluntad de una persona; por ejemplo, un testamento. Vid. NEGOCIO JURIDICO. NEGOCIOS JURIDICOS BILATERALES.

NEGOCIOS JURIDICOS SOLEMNES.—Negocios jurídicos que precisan que la declaración de voluntad se haga en la forma predeterminada por el ordenamiento y con arreglo a las ceremonias o solemnidades por él establecidas. Vid. NEGOCIO JURIDICO. NEGOCIOS JURIDICOS FORMALES.

NEGOTIA.—Categoría de fuentes de conocimiento del derecho romano integrada por restos documentales de carácter privado y de aplicación del derecho. También plural de *negotium*. Vid. NEGOTIUM.

NEGOTIA BONAE FIDEI.—Negocios jurídicos de buena fe, de los que se derivan acciones de igual clase, para exigir las obligaciones derivadas de los mismos. Vid. ACTIONES BONAE FIDEI. NEGOCIOS JURIDICOS DE BUENA FE.

NEGOTIA NOVA.—Nombre con que fueron conocidos los diferentes negocios jurídicos contractuales, que introducidos en el derecho romano quedaron fuera del cuadro de los contratos nominados, por lo que fueron considerados como contratos innominados. Vid. CONTRATOS INNOMINADOS.

NEGOTIA PER AES ET LIBRAM.—Serie de negocios jurídicos formales y solemnes del antiguo derecho romano (*mancipatio*, *coemptio*, *testamentum per aes et libram*) que tienen de común la exigencia de un acto formal de pago que se desarrollaba ante cinco testigos, por lo menos, capaces y ciudadanos romanos, en presencia de un fiel contraste que sujetaba la balanza—*libripens*—, y con pesada de trozos de metal, con finalidades diversas, si bien evolucionó la pesada de real en ficticia. Vid. COEMPTIO. MANCIPIATIO. TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM.

NEGOTIA STRICTI IURIS.—Negocios jurídicos de derecho estricto, de los que se derivan acciones de igual denominación. Vid. ACTIONES STRICTI IURIS. NEGOCIOS JURIDICOS DE DERECHO Estricto.

NEGOTIORUM GESTIO.—Gestión de negocios; situación jurídica que se produce cuando una persona cuida o administra bienes o realiza cualquier gestión a favor de otra, con la idea de beneficiarle o evitarle un perjuicio, sin haber recibido de ella mandato alguno ni ostentar cargo que le obligue o faculte para ello. De tal situación, en la época clásica, se derivan obligaciones civiles: para el gestor, de

NEGOTIURUM GESTER — NEMO CAUSAM

rendir cuentas de su gestión, y para el beneficiado, de reembolsar por los gastos efectuados, si han sido útiles. Posteriormente quedó enmarcada en la categoría de cuasi-contrato. (Paul. 2, 4. l. 3, 27. D. 3, 5. C. 2, 18.)

NEGOTIORUM GESTOR.—La persona que actúa en interés del *dominus negotii*, dando lugar a la gestión de negocio. Vid. DOMINUS NEGOTII. NEGOTIORUM GESTIO.

NEGOTIUM.—Expresión equivalente a no ocio, frecuentemente empleada en sentido de contrato. Su significación es más amplia que la actual, negocio, dando a entender por encima de la esfera del derecho privado toda clase de ocupación jurídica lícita. Vid. NEGOTIUM CONTRACTUM.

NEGOTIUM CLAUDICANS.—Negocio jurídico claudicante. Vid. NEGOCIOS JURIDICOS CLAUDICANTES.

NEGOTIUM CONTRACTUM.—Denominación del elemento causal en el contrato; es decir, la *causa* o elemento objetivo que justifica la obligación. El otro elemento del contrato es el *consensus*; *conventio* o acuerdo de las partes. Vid. CONTRACTUS. CONSENSUS. CONVENTIO.

NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE.—Negocio jurídico en el cual se envuelve una liberalidad o donación. Tal ocurre cuando se lleva a cabo una donación de modo indirecto, fijando, en gracias al donatario, condiciones notoriamente favorables en un contrato por naturaleza oneroso.

NEGOTIUM NULLUM.—Negocio jurídico afectado de nulidad absoluta; esto es, que no puede producir efectos por sí, para las partes, ni para nadie. Vid. NULIDAD. ANULABILIDAD.

NEMINEM SIBI CAUSAM POSSESSIONIS MUTARE POSSE.—Regla jurídica expresiva de que nadie por sí puede cambiar la causa de su posesión; es decir, pasar, por ejemplo, de poseedor en nombre ajeno a poseedor en nombre propio. (D. 43, 16, 19. D. 41, 2, 3, 19.)

NEMINI INVITO HERES SUUS ADGNACITUR.—Regla jurídica expresiva del hecho de que nadie puede tener contra su voluntad un heredero suyo; es decir, que una persona no puede adoptar a otra como nieto sin contar con la voluntad del hijo—natural o adoptivo—, ya que ello convertiría a aquél en heredero suyo de éste. (l. 1, 11, 7.) Vid. HERES SUUS.

NEMO ALIENO NOMINE LEGE AGERE POTET.—Aforismo expresivo de que en el período procesal de las *legis actiones* nadie puede actuar en juicio por otra persona. Tal principio sufrió, sin embargo, algunas excepciones, pues se admitió *ex lege Hostilia, pro libertate, pro populo y pro tutela*. (G. 4, 82. D. 50, 17, 123.) Vid. REPRESENTACION.

NEMO CAUSAM POSSESSIONIS SIBI MUTARE POTEST.—Nadie por sí mismo puede cambiar la causa de su posesión;

NEMO PARTIM — NEXI LIBERATIO

regla también formulada *neminem sibi causam possessionis mutare posse*. (D. 43, 16, 19. D. 41, 2, 3, 19.) Vid. NEMINEM SIBI CAUSAM POSSESSIONIS MUTARE POSSE.

NEMO PARTIM TESTATUS PARTIM INTESTATUS DECEDERE POTEST.—Aforismo jurídico cuyo verdadero sentido expresa que en una misma sucesión no pueden conjuntamente existir herederos testamentarios y *ab intestato*. Vid. NEQUE IDEM EX PARTE TESTATUS ET EX PARTE INTESTATUS DECEDERE POTEST.

NEMO PLUS IURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET.—Nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. Regla expresiva de que el derecho que una persona adquiere de otra está siempre condicionado por el de su predecesor jurídico, no pudiendo haber adquirido más de lo que aquél era titular. (D. 50, 17, 54.)

NEPOS.—Nieto. (D. 50, 16, 220.)

NEPTIS.—Nieta. (D. 50, 16, 136. 195. 220.)

NEQUE IDEM EX PARTE TESTATUS ET EX PARTE INTESTATUS DECEDERE POTEST.—Aforismo que expresa la incompatibilidad entre la sucesión testada e intestada en derecho romano: nadie puede morir parte testado y parte intestado. (I. 2, 14, 5.) Vid. NEMO PARTIM TESTATUS PARTIM INTESTATUS DECEDERE POTEST.

NERATIUS PRISCUS.—Jurista del s. I d. de C., natural de Sepino (Samnium), jefe de la escuela proculeyana, cónsul, gobernador de Pannonia, consejero de Trajano y Adriano; escribió: *Epistolarum libri IV*; *Regularum lib. XV*; *Membranarum libri VII*; *Responsorum lib. III*; *Libri ex Plautio*; *De nuptiis liber singularis*. (D. 1, 2, 2, 47.) Vid. PROCULEIANI.

NERVA (COCCEIUS, Pater).—Jurista del s. I d. de C.; sucedió a Labeo en la jefatura de los proculeyanos; amigo de Tiberio; fue cónsul y *curator aquarum*; se suicidó el 33 después de Jesucristo; sus opiniones son citadas por los juristas posteriores con gran respeto, si bien ocultan el título de sus obras. (D. 1, 2, 2, 47.) Vid. PROCULEIANI.

NERVA (COCCEIUS, Filius).—Jurista del s. I d. de C.; fue jefe de la escuela de los proculeyanos; hijo de C. Nerva; *consul suffectus* el 40, *praetor designatus* el 65; escribió varios *libri De usucapionibus*. (D. 1, 2, 2, 47. D. 3, 1, 1, 3.) Vid. PROCULEIANI.

NESENNIUS APPOLLINARIS.—Jurista del s. III d. de C., discípulo de Paulus.

NEXI.—Personas que se encuentran en una situación de cuasi esclavitud. Vid. NEXUS.

NEXI LIBERATIO.—Modo de extinguir las obligaciones nacidas del *nexum*, consistente en un pago efectivo. Abolido el *nexum* se convirtió en una declaración solemne

NEXO CAUSAL — NOBILITAS

de pago, que el deudor, fundándose en un *legatum per damnationem* o en una sentencia, hacía con las formalidades *per aes et libram agere*, con efectos liberatorios independientemente de la efectividad del pago; es una *imaginaria solutio*. (G. 3, 173.)

NEXO CAUSAL.—Relación de causalidad que en materia de culpabilidad y responsabilidad debe existir entre la conducta del culpable o responsable y el resultado dañoso.

NEXUM.—Es el más antiguo negocio jurídico creador de una *obligatio*. La casi carencia de fuentes para su conocimiento impide conocer bien su alcance y naturaleza; sólo se conoce la dura situación de los *nexi*, la necesidad de emplear las formas de los negocios *per aes et libram* en su celebración y las de la *nexi liberatio* como forma de extinción. Las opiniones modernas sobre este negocio son muy diversas. La teoría dominante lo considera como un verdadero contrato de mutuo, quedando obligado el mutuuario, por medio de las palabras solemnes pronunciadas en la *nuncupatio*, hacia el mutuante, a devolver la cantidad que real o ficticiamente había sido pesada en la balanza, y sometido al procedimiento ejecutivo de la *manus iniectio* en el caso de no satisfacer la deuda. Para otros no era tal contrato de mutuo, sino el acto solemne por el cual, al realizarse mediante el peso público un mutuo, el deudor u otra persona por él se constituía en rehén del acreedor hasta el momento en que llevase a cabo la restitución. (Fest., De verb. signif.: nuncupata. Tit. Liv., VIII, 28. Varron., De ling. lat. 7, 105.)

NEXUS.—Persona libre que en virtud de haber quedado obligada con respecto a otra por un contrato de *nexum* y habiendo llegado el día del vencimiento de la obligación no ha satisfecho ésta, queda sometida en virtud de la acción de la ley *per manus iniectio* a una situación de cuasi esclavitud respecto a su acreedor, quien la lleva atada a su casa, donde permanece trabajando hasta que por sus servicios satisface la deuda o alguien le libera abonándola. Mientras permanece en tal situación no pierde su condición de hombre libre; sólo la perderá cuando transcurridos sesenta días sea vendida *trastiberim* por su acreedor. Vid. NEXUM. MANUS INIECTIO.

NIHIL PER EXTRANEAM PERSONAM ADQUIRI POSSE.—Principio del *ius civile* romano antiguo, expresivo de la imposibilidad de adquirir por medio de otra persona; posteriormente, en desuso. (G. 2, 95.)

NIMIA NEGLEGENTIA.—Negligencia nimia, mínima. (D. 50, 15, 213.) Vid. CULPA LATA. NEGLEGENTIA.

NINPHIDIUS.—Jurista del s. III d. de C., discípulo de Paulus.

NOBILIS.—De familia noble. Perteneciente a la nobleza. Vid. NOBILITAS.

NOBILITAS.—Nobleza formada durante la república como con-

NOCERE — NOMBRE DE LOS MANUMITIDOS

secuencia del reiterado ejercicio de las magistraturas por los miembros de una misma familia, e integrada por las antiguas familias patricias descendientes de los fundadores o clases dominantes de la antigua ciudad y de las plebeyas que habían logrado alcanzar las magistraturas. (D. 27, 1, 17.)

NOCERE.—Causar algún daño, perjudicar, hacer mal. (D. 21, 1, 42. D. 19, 3, 16.)

NOMBRE.—Vid. NOMEN.

NOMBRE DE LA MUJER CASADA.—La mujer romana casada conserva su nombre de familia. La potestad del marido es indicada en su nombre por la mención del marido a continuación en genitivo: *Caecilia Metelli*. Tal práctica desaparece, juntamente con la *manus*, durante el imperio. Vid. MANUS.

NOMBRE DE LOS ADOPTADOS.—Los adoptados toman el nombre del adoptante, más o menos completo, cual el hijo nacido de matrimonio, y, como tal, es denominado su hijo en el lugar correspondiente de su nombre completo. Así, por ejemplo, *Q(uintus) Fulvius*, adoptado por *L(ucius) Sempronius Acidinus*, pasa a llamarse *L(ucius) Sempronius, L(ucii) f(ilius), Acidinus*.

NOMBRE DE LOS CIUDADANOS.—A finales de la república y principios del imperio constaba de tres partes: *prenomen*, *nomen* de familia o gentilicio, y *cognomen*; así, *Marcus* (generalmente, abreviado, *M.*) *Tullius Cicero*, lo cual integraba los *tria nomina*. La filiación venía expresada por el *prenomen* del padre: *M(arci) f(ilius)*. En ocasiones, antes del *cognomen* se indicaba también la tribu a que se pertenecía: *M. Tullius, M. f., Corn(elia tribu) Cicero*. Vid. PRENOMEN. NOMEN. COGNOMEN.

NOMBRE DE LOS ESCLAVOS.—Antiguamente se les indicaba con un solo nombre: *Marcipor, Lucipor*, sin otra especificación. Cuando por su número quieren individualizarse, deducen su nombre del propio del dueño, persistiendo el uso de uno particular antes del de su amo: *Hermodorus, Tullii Marci servus*, o simplemente, *M. Tullii Ciceronis*.

NOMBRE DE LOS HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. No llevan indicación de la paternidad, aunque ésta fuese conocida, tomando su nombre de la madre, indicándose *L(ucii) f(ilius), Sp(urii) f(ilius)*, entre el gentilicio y el *cognomen*, en el lugar donde se indicaba la filiación de hijo legítimo.

NOMBRE DE LOS LATINOS.—Se construye de igual forma que el de los ciudadanos romanos, excepción hecha de que careciendo del derecho de sufragio no tenían necesidad de indicar la tribu a que pertenecían en el nombre. Vid. NOMBRE DE LOS CIUDADANOS.

NOMBRE DE LOS MANUMITIDOS.—Toma de su patrono.

NOMBRE — NOMEN TRANSCRIPTICIUM

al igual que un hijo, el *nomen* de la familia y su *prenomen* y como *cognomen* adopta su antiguo nombre de esclavo. Así, *Hermodorus M. Tullii Ciceronis servus* pasa a ser *M. Tullius, M(arcii) I(ibertus), Hermodorus*.

NOMBRE DE LOS PEREGRINOS.—Corrientemente se designaban por un *cognomen* seguido del de su padre en genitivo: *Diophanes Diophanis, Maximus Batonis*. Les estaba prohibido adoptar los nombres en forma romana.

NOMEN.—Nombre; palabra con que se designan las personas o cosas. Nombre de familia o gentilicio, parte integrante del nombre de los ciudadanos. Vid. NOMBRE DE LA MUJER CASADA. NOMBRE DE LOS ADOPTADOS. NOMBRE DE LOS CIUDADANOS. NOMBRE DE LOS ESCLAVOS. NOMBRE DE LOS HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. NOMBRE DE LOS LATINOS. NOMBRE DE LOS MANUMITIDOS. NOMBRE DE LOS PEREGRINOS. GENTILICIUM NOMEN.

NOMEN.—Crédito; derecho del acreedor, en razón de la identificación de la obligación por el carácter personal de ésta con la persona a quien se refiere. Concepto originariamente surgido en los contratos literales, donde en razón de que la mención inserta en el *codex accepti et expensi* contenía el nombre del deudor; al crédito nacido se le llamaba *nomen*, y de ahí, por extensión, pasó a todos los créditos. (D. 50, 16, 6. D. 47, 2, 52, 23.)

NOMEN ARCAICUM.—Vid. NOMINA ARCAICA.

NOMEN BONUM.—Buena reputación; solvencia del deudor. Vid. NOMEN.

NOMEN DARE.—Dar su nombre, matricularse. Vid. NOMEN PRAEBERE.

NOMEN FACERE.—Tomar dinero prestado; dar prestado a otro. Inscripción que el *paterfamilias* anotaba en su libro de caja, haciendo constar con quién había llevado a cabo una determinada operación jurídica productora de obligaciones o extintora de éstas.

NOMEN GENTILICIUM.—Vid. GENTILICIUM NOMEN.

NOMEN LATINUM.—Dícese de las colonias de que formaban parte latinos, y en las que los ciudadanos perdían la ciudadanía romana, integrando una comunidad *civitas federata*.

NOMEN PRAEBERE.—Alistamiento por los oficiales encargados de la fundación de una colonia, de los ciudadanos que voluntariamente se ofrecen, que dan su nombre.

NOMEN RECIPERE.—Acto en cuya virtud el magistrado inscribía y fijaba el turno que había de corresponderle a un proceso criminal. (C. 9, 1, 3.) Vid. INSCRIPTIO.

NOMEN TRANSCRIPTICIUM.—Vid. NOMINA TRANSCRIPTICIA.

NOMEN VERUM — NOMINIS DELATIO

NOMEN VERUM.—Realidad de una deuda, realidad del crédito. Vid. NOMEN.

NOMINA ARCAICA.—Créditos denominados del libro de caja, en razón de que sin haber constituido un contrato literal sino ser reflejo de una entrega real que consta en el libro de la contabilidad del padre de familia, suministran una prueba de la obligación asumida. (G. 3, 131.)

NOMINA TRANSCRIPTICIA.—Transcripción de créditos base del contrato literal; inscripciones efectuadas por el padre de familia sobre el libro o *codex accepti et expensi*, con vistas a hacer nacer una obligación literal. (G. 3, 128 s.) Vid. TRANSCRIPTIO A PERSONA IN PERSONAM. TRANSCRIPTIO A RE IN PERSONAM.

NOMINA IPSO IURE DIVISA SUNT.—Regla jurídica vigente desde las XII tablas, preceptiva de que los créditos y deudas divisibles, esto es, susceptibles de ejecución parcial, deben repartirse *ipso iure* entre los coherederos, atribuyéndosele a cada uno un crédito o deuda mancomunado. Se aplicó también *inter vivos* cuando tal crédito o deuda había de pasar a varias personas. (D. 45, 2, 11, 1, 2.)

NOMINARE TUTORES.—Vid. NOMINATIO TUTORIS.

NOMINATIO.—Nominación; nombramiento o designación para algún empleo o función.

NOMINATIO AUCTORIS.—Indicación o designación del autor de una situación jurídica, esto es, facultad que corresponde al detentador que posee por un tercero de eximirse de toda responsabilidad al ser intentada por otra persona la acción reivindicatoria, indicando en nombre de quién posee, a fin de que sea esta persona quien intervenga en el proceso. (C. 3, 19, 2.) Vid. LAUDATIO AUCTORIS.

NOMINATIO POTIORIS.—Facultad reconocida al *tutor dativus* y al curador de eximirse de sus funciones de tutela o curaduría, indicando otra persona más obligada a asumir la tarea que a ellos se encomienda. (C. 10, 67.)

NOMINATIO TUTORIS.—Proposición para el cargo de tutor formulada por aquéllos a quienes incumba tal misión; en provincias correspondía a los magistrados municipales, quienes debían hacerlo al gobernador, y en Roma a cualquier persona, y de modo particular a la madre del pupilo o a un liberto del padre, quienes lo hacían al magistrado. (Paul. 2, 28, 29. D. 27, 7. D. 27, 8, 1. C. 5, 75, 4, 5.)

NOMINATOR.—Persona que en virtud de la obligación que sobre ella pesa o en uso de sus facultades propuso a otra para tutor o curador, y que puede ser responsable subsidiario de la gestión del designado. (D. 27, 7.) Vid. NOMINATIO TUTORIS.

NOMINIS DELATIO.—Acusación, en el procedimiento crimi-

NOMOCANONES — NOTA GENTILICIA

nal; acto que se realizaba después de la *postulatio*. Vid. POSTULATIO.

NOMOCANONES.—Refundiciones de leyes civiles tomadas de las colecciones de Justiniano, con normas de derecho eclesiástico, publicadas en los siglos VI, VII y VIII.

NON DARE ACTIONEM.—Vid. DENEGARE ACTIONEM.

NON DEBITUM.—Indebido. (D. 12,6, 64.)

NON LIQUET.—La acusación no está clara; no existen pruebas suficientes. Expresión empleada en las votaciones judiciales para rechazar la acusación formulada por no probarse suficientemente la culpabilidad del reo o acusado. En las *tabellae* de la votación se expresaba abreviadamente: N. L. Vid. ASOLVO. CONDEMNO.

NON USUS.—No uso, desuso. Vid. NON UTI.

NON UTI.—No uso; forma de extinción de las servidumbres que suponen una actuación positiva del titular del fundo dominante, en razón de haberse dejado de realizar, en derecho antiguo durante dos años, o uno si se trataba del usufructo de cosa mueble, y en el derecho justiniano, durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes. (D. 8, 6, 4 s.) Vid. SERVITUS.

NON VI NON CLAM NON PRECARIO.—Sin violencia, sin clandestinidad ni a título de precario. (D. 43, 23, 1, 7.) Vid. NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO.

NONAE.—Las nonas, es decir, los días cinco o siete de cada mes, en el calendario romano, y a los cuales se hacía referencia en la designación de los días anteriores a partir del uno.

NORICA LECTIO.—Edición del Digesto llevada a cabo por Ha-loander y publicada en Nuremberg en 1529; su nombre deriva del lugar de la edición. Vid. DIGESTA.

NOSOCOMION.—Residencia de enfermos. (C. 1, 2, 19. C. 1, 2, 22.)

NOTA CENSORIA.—Nota de censura que el censor en tiempos de la república y comienzos del principado insertaba en el censo con referencia a los ciudadanos varones y hembras que con su conducta hubieren ido contra las *boni mores*. Tal nota censoria afectaba a los derechos privados y públicos y podía influir en la imposición tributaria gravándola; tenía de vigencia el tiempo que permaneciere en el cargo el censor que la llevó a cabo, pudiendo ser reiterada o anulada por el sucesor. Vid. CENSURA. CENSUS.

NOTA GENTILICIA.—Censura que el núcleo gentilicio ejercita en relación a sus miembros; en atención a sus costumbres, de alcance similar, dentro del grupo de la *gens*, a la *nota censoria*. Vid. NOTA CENSORIA.

NOTITIA DIGNITATUM — NOVATIO VOLUNTARIA

NOTITIA DIGNITATUM.—Lista de los funcionarios imperiales, confeccionada a principios del siglo V d. de C., hacia el 425, ordenada por jerarquías, con diseño de las insignias, expresión de las atribuciones, etc. Es la más completa fuente sobre la burocracia del imperio, tanto de Occidente como de Oriente; su verdadero nombre es *Notitia dignitatum utriusque imperii*.

NOVA CLAUSULA IULIANI.—Nombre con que se designa la adición de Salvio Juliano a la redacción definitiva del *Edictum perpetuum*, realizada bajo Adriano, también llamada *de coniungendis cum emancipato liberis eius*. (D. 37, 8. D. 37, 9, 1, 13.) Vid. EDICTUM DE CONIUGENDIS CUM EMANCIPATIO LIBERIS EIUS.

NOVA EDICTA.—Innovaciones introducidas por un magistrado—pretor, edil, gobernador—en el edicto de su antecesor, publicado por él como suyo. Vid. EDICTUM.

NOVAE CLAUSULAE.—Novedades introducidas por un magistrado en el edicto de su antecesor, al ser adoptado por él para su mandato. Vid. NOVA EDICTA.

NOVALIS.—Tierra arada por vez primera. (D. 50, 16, 30, 2.) Vid. PROSCISSA.

NOVATIO.—Novación; modo de extinción de las obligaciones por sustitución de la existente por otra nueva. Para que la novación se produzca es necesario que exista una obligación previa, que ésta se transforme en otra nueva y que esa transformación se opere mediante contrato. En el derecho clásico había de hacerse por *stipulatio* o contrato literal, y el objeto había de permanecer el mismo. En el derecho justiniano puede variarse el objeto, pero siempre es necesaria la concurrencia de un nuevo elemento, *aliquid novi*. (G. 3, 176-189. Paul. 5, 8. I. 3, 29, 3. D. 46, 2. C. 8, 41.) Vid. ALIQUID NOVI. ANIMUS NOVANDI.

NOVATIO INTER EASDEM PERSONAS.—Novación de una obligación creada de las mismas personas, es decir, que la alteración se ha producido en la naturaleza o en las modalidades de la obligación, no en los sujetos. (G. 3, 177.) Vid. NOVATIO.

NOVATIO INTER NOVAS PERSONAS.—Novación producida por alteración de la obligación preexistente, que se transforma en otra en que se cambia la persona del acreedor o del deudor. Vid. NOVATIO.

NOVATIO NECESSARIA.—Consideración que para algunos autores merece la *litis contestatio*, por estimarse que las relaciones jurídicas anteriores a ella quedan necesariamente novadas, a los efectos del litigio, en la forma como han quedado planteadas en dicho momento procesal. Vid. LITIS CONTESTATIO. NOVATIO.

NOVATIO VOLUNTARIA.—Novación voluntaria, tipo normal

NOVELLAE — NOXA CAPUT SEQUITUR

de novación; la realizada voluntariamente por los sujetos interesados en la transformación de la obligación que se extingue. Vid. NOVATIO.

NOVELLAE.—Nuevas leyes. Vid. NOVELLAE IUSTINIANI.

NOVELLAE CONSTITUTIONES. — Nuevas constituciones o nuevas leyes. Vid. NOVELLAE IUSTINIANI.

NOVELLAE IUSTINIANI.—Nuevas constituciones dictadas por el emperador Justiniano después de haber terminado su obra compiladora (*Digesta, Institutiones, Codex repetitae praelectiones*), con las que vino a formarse una especie de apéndice, introduciendo modificaciones y reformas en el campo del derecho privado, y principalmente en el orden religioso y administrativo. Fueron promulgadas en los años 535 al 565, redactadas en su mayoría en griego y algunas también en latín. El texto de cada constitución está dividido en capítulos y va precedido de una explicación. Fueron recogidas en colecciones privadas, de las que han llegado a nosotros el denominado *Epitome Iuliani*, el *Authenticum*, la colección de los humanistas y los *Edicta Iustiniani*. Hoy se les considera como parte del *Corpus iuris civilis*. La mejor edición es la de Schoell y Kroll. Vid. COLECCION DE LOS HUMANISTAS. AUTHENTICUM. EDICTA IUSTINIANI. EPITOME IULIANI.

NOVELLAE LEGES.—Nuevas leyes o nuevas constituciones. Vid. NOVELLAE IUSTINIANI.

NOVELLAE POST-THEODOSIANAE.—Constituciones imperiales posteriores al *Codex Theodosianus*. De las correspondientes a los años 438 a 468 se hicieron varias colecciones, tanto en la parte oriental como en la occidental del imperio, habiendo llegado a nosotros tres de la parte occidental. Tales constituciones figuran como apéndice en las ediciones del código teodosiano. Vid. CODEX THEODOSIANUS.

NOVELLAE THEODOSIANAE. — Constituciones promulgadas por Teodosio después de la redacción de su *Codex*, recogidas en compilaciones privadas desaparecidas. Vid. NOVELLAE POSTTHEODOSIANAE.

NOVUM FRAGMENTUM HISPANIENSE.—Placa de bronce en que se inserta un fragmento de una ley municipal conteniendo excepciones a la *actio popularis* relativa a las multas.

NOVUS IUSTINIANUS CODEX.—Nuevo código, ordenado compilar por el emperador Justiniano. Vid. CODEX IUSTINIANUS.

NOXA.—Daño, perjuicio, detrimento, delito. (D. 50, 16, 238, 3. C. 3, 41.) Vid. NOXIA.

NOXA CAPUT SEQUITUR.—Expresión con la que quiere indicarse que el derecho nacido en favor de la víctima por razón del delito persigue la cabeza del delincuente, esto es,

NOXAE DEDITIO — NULLA POENA

se vincula a la persona física del mismo de tal manera, que aunque éste se convirtiere en *alieni iuris* o cambiase de amo, si se trataba de un esclavo, o de *paterfamilias*, si un hijo, *seguiriale*. (G. 4, 77. D. 9, 4, 20.) Vid. ACTIONES NOXALES. NOXIA.

NOXAE DEDITIO.—Facultad que se reconoce a la persona que tiene potestad sobre el autor material de un delito para que le abandone a la víctima que en virtud del delito adquiere sobre él un verdadero derecho. (D. 9, 4, 2 pr. 8. 11. 14. 17. 19.) Vid. ACTIONES NOXALES.

NOXIA.—Aparte del sentido general de delito, en la época clásica expresa una categoría especial de éstos, cual son los realizados por una persona *alieni iuris* o por un animal, y que crean en favor de la víctima un derecho directamente vinculado sobre el autor. (D. 9, 1. D. 50, 16, 131.) Vid. NOXA. NOXA CAPUT SEQUITUR. ACTIONES NOXALES.

NUDA PROPRIETAS.—Conjunto de facultades que se reserva el propietario de una cosa dada en usufructo. (G. 2, 33. I. 2, 4, 1. D. 2, 8, 15. D. 7, 1, 3, 12, 13.) Vid. DOMINUS PROPRIETATIS. PROPRIETARIUS. USUSFRUCTUM.

NUDUM IUS QUIRITIMUM.—Derecho de propiedad desnudo de atribuciones y ventaja que seguía disfrutando el titular del *dominium ex iure quiritium* frente al propietario pretorio, es decir, la persona considerada como titular del derecho de propiedad por el pretor y amparada en su situación por la *actio Publiciana*, caso, por ejemplo, del que recibió una cosa *mancipi* por simple *traditio* de su verdadero propietario. En el derecho justiniano desaparece esta categoría al desaparecer la distinción entre propiedad civil y bonitaria o pretoria. (G. 2, 40-41.)

NUDUM NOMEN HEREDIS.—Dícese de los herederos por derecho civil, propuestos por el pretor a otras personas llamadas en el edicto con anterioridad a la herencia, por lo que de herederos sólo tenían el nombre.

NULIDAD.—Defecto de que puede adolecer un negocio jurídico. Está afectado de nulidad el negocio viciado de tal forma que no puede producir los efectos jurídicos a que tiene; puede considerarse el negocio inexistente, si bien sólo en el sentido de que no produce los efectos queridos, lo que no obsta para que produzca otras consecuencias jurídicas. La nulidad puede ser absoluta y relativa; en el primer caso no es necesario pedir la anulación del negocio, a lo más comprobar su nulidad; en el segundo caso la nulidad es decretada por la ley sólo en beneficio de determinadas personas, respecto a las cuales sólo el negocio es nulo, y sin necesidad de impugnación, con lo que se diferencia de la anulabilidad. Vid. ANULABILIDAD.

NULLA POENA SINE LEGE.—Vid. NULLUM CRIMEN SINE LEGE.

NULLA SUBEST CAUSA — NUNTIUS

NULLA SUBEST CAUSA.—Expresa en materia de contratos innominados que ningún hecho, ninguna entrega material acompaña la prestación. Vid. CONTRATOS INNOMINADOS.

NULLIUS LIBERTI.—Vid. LIBERTUS ORCINUS.

NULLUM CRIMEN SINE LEGE.—Principio expresivo de que no puede ser estimado como delito ni castigado como tal, el hecho que no haya sido previamente declarado delictivo por una ley. Este principio no tiene base romana.

NUMERATIO CREDENDI CAUSA.—Entrega efectuada a fin de llevar a cabo un contrato de préstamo. Vid. MUTUUM.

NUMERIUS NEGIDIUS.—Numerio Negidio, nombre convencional con que los juristas romanos suelen designar a la persona que en el procedimiento actúa como demandado, a los efectos de exposición en sus obras y en las fórmulas. (G. 4, 34. 40. 47. 86. 119. 131. 136. 137. D. 9, 1, 1, 11. D. 46, 4, 18.) Vid. AULUS AGERIUS.

NUMMUS UNUS.—Una moneda. Con ocasión de un negocio jurídico ficticio, una parte entrega a otra o se obliga de determinada manera a cambio de una contraprestación consistente en *nummus unus*, esto es, una cantidad irrisoria, que sólo tiende a que las formas exigidas por el derecho para aquel negocio—por ejemplo, *mancipatio*—sean cumplidas y bajo su apariencia se lleve a cabo otro, cual una donación. Vid. MANCIPIATIO NUMMO UNO.

NUNCUPARE.—Expresar, nombrar públicamente. (G. 2, 104.)

NUNCUPATIO.—En el derecho antiguo se entiende por nuncupación las palabras solemnes que habían de ser pronunciadas por el enajenante o adquirente con ocasión de una *mancipatio*, o por el acreedor en el contrato de *nexum*, y a las que el derecho vincula la efectividad del acto; así como las palabras que el testador declaraba solemnemente con ocasión del *testamentum per aes et libram*, y en las que manifestaba su voluntad. En el derecho nuevo era la declaración formulada oralmente por el testador ante siete testigos y que sin necesidad de mancipación constituye testamento. (G. 2, 104. 115. 116. 119. 122. 249-252. D. 28. 2, 21. D. 28, 5, 9. D. 29, 7, 20. C. 6, 23, 21.)

NUNDINAE.—Mercados, ferias que tenían lugar en Roma cada nueve días. (D. 50, 11. C. 4, 69.)

NUNTIATIO OPERIS NOVI.—Denuncia de obra nueva: notificación extrajudicial realizada por un propietario o titular de otro derecho real al propietario vecino a fin de que se abstenga de proseguir la obra comenzada en su propiedad, por causar tal obra nueva un perjuicio para el denunciante. Se persigue la suspensión temporal hasta tanto con posterioridad se dilucida si hay o no derecho a tal petición. (D. 2, 14, 7, 14. D. 39, 1. D. 43, 25, 1. C. 8, 10, 14.)

NUNTIUS.—Mensajero; sujeto enviado por una parte a la

NUNTIUS MITTERE — NUTUS

otra en un negocio jurídico para hacer conocer la voluntad del destinante y que no hace sino servir de instrumento material en la transmisión de la oferta o respuesta, sin que su voluntad influya en la formación del consentimiento. No cabe confundirle con el representante, pues carece de toda posible representación. (D. 2, 14, 2. D. 18, 1, 1, 2.)

NUNTIUS MITTERE.—Vid. NUNTIUS REMITTERE.

NUNTIUS REMITTERE.—Enviar un nuncio o mensajero; en razón de la costumbre de remitir por medio de mensajero el deseo o voluntad de divorciarse, pasó a ser expresión sinónima de divorciarse. (D. 23, 1, 6, 10. D. 23, 2, 45, 4. D. 23, 3, 5, 14, 7, 3, 21. D. 24, 2, 4. C. 5, 13, 2.) Vid. NUNTIUS.

NUPTIAE.—Matrimonio o nupcias; definido por los romanos como unión de varón y mujer y consorcio de toda la vida, comunidad de derecho divino y humano. Requisito de tal unión es la intención, *affectio maritalis*, de ser marido y mujer. (Paul. 2, 19. I. 1, 10. D. 23, 2. C. 5, 4.) Vid. AFFECTIO MARITALIS. IUSTAE NUPTIAE. MATRIMONIUM.

NUTUS.—Señal, movimiento de cabeza. Forma de exteriorizar la voluntad en la celebración de cualquier negocio jurídico que no exija solemnidades especiales. (D. 36, 1, 67, 3. D. 40, 5, 46.)

OBITUS — OBLIGACIONES AMBULATORIAS



OBITUS.—Obito, muerte. (G. 1, 127. D. 29, 7, 14.)

OBJETO.—Por objeto de derecho se entiende todo lo que puede ser materia de relaciones jurídicas comprendiendo las cosas y los derechos; el concepto romano de *res* comprendía ampliamente lo que hoy se entiende por objeto de derecho. Objeto de las obligaciones y contratos es la prestación que el deudor debe al acreedor y que puede consistir en la traslación de la propiedad o constitución de un derecho real—*dare*—, en un hecho o hacer—*facere*—, o en una prestación—*praestare*—. Vid. RES. DARE. FACERE. PRAESTARE.

OBLATIO CURIAE.—Oblación a la curia; forma de legitimación de los hijos creada por Teodosio II y Valentiniano III, en el 412 d. de C., por la que se legitima el hijo natural mediante su inscripción como miembro de la curia o senado municipal, al propio tiempo que el padre aportaba 25 arpentos de tierra, y si era hija bastaba desposarla con un decurión y aportar como dote igual cantidad de tierra. Era posible aunque hubiese hijos legítimos, y Justiniano la convirtió en forma normal de legitimación. (C. 5, 27, 3, 9. N. 89, c. 2. 3. 6.) Vid. LEGITIMATIO.

OBLATIO VOTORUM.—Felicitaciones que a principio de año se hacían al emperador, acompañadas de una libra de sueldos de oro puro (C. 12, 48.)

OBLATIVA MUNERA.—Tributo que con carácter obligatorio y extraordinario pesaba sobre los senadores en época del imperio absoluto en ocasiones especiales. Se le llamaba también *aurum oblativum*. (C. Th. 6, 2, 11, 15.)

OBLIGACION.—Vid. OBLIGATIO.

OBLIGACIONES ALTERNATIVAS.—Denominación dada por los intérpretes a las obligaciones en las que el deudor se compromete a realizar una de dos o más prestaciones; su objeto permanece indeterminado hasta que se realice la elección, que por regla general corresponde al deudor. (D. 30, 47. D. 46, 3, 95.) Vid. OBLIGATIO.

OBLIGACIONES AMBULATORIAS.—Denominación dada a las obligaciones en las cuales el acreedor, o el deudor, o ambos, no son conocidos individualmente en el momento de constituirse la obligación, ni son invariablemente los mismos desde que la obligación nace hasta que se extingue, sino que viene individualizado en la persona que se encuentra en determinada situación, especificada en el acto constitutivo de la relación jurídica obligatoria. Vid. OBLIGATIO.

OBLIGACIONES — OBLIGACIONES PARCIARIAS

OBLIGACIONES CIERTAS.—Vid. OBLIGATIO CERTA.

OBLIGACIONES CIVILES.—Vid. OBLIGATIO CIVILIS.

OBLIGACIONES CON SUJETO INDETERMINADO.—Vid. OBLIGACIONES AMBULATORIAS.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES.—Vid. OBLIGATIO EX CONTRACTU.

OBLIGACIONES CORREALES.—Obligaciones en que intervienen varios deudores o acreedores conjuntamente obligados a entregar o autorizados para exigir la misma prestación. Vid. OBLIGATIO.

OBLIGACIONES DELICTUALES.—Vid. OBLIGATIO EX DELICTO.

OBLIGACIONES DIVISIBLES.—Obligaciones cuyo objeto es susceptible de división; esto es, la prestación puede cumplirse fraccionadamente sin cambiar su naturaleza y conservando su valor; como consecuencia, la obligación se descompone en otras varias. Son divisibles las obligaciones que tienen por objeto un *dare*. (D. 45, 1, 2, 1.) Vid. OBLIGATIO.

OBLIGACIONES FACULTATIVAS.—Obligaciones que teniendo un solo objeto determinado, se permite, sin embargo, al deudor pagar cumpliendo una prestación distinta prevista en el acto constitutivo de la obligación o en un precepto legal. Vid. OBLIGATIO.

OBLIGACIONES GENERICAS.—Vid. OBLIGATIONES GENERIS.

OBLIGACIONES HONORARIAS.—Vid. OBLIGATIONES HONORARIAE.

OBLIGACIONES IMPOSIBLES.—Dícese de las que tienen por objeto algo imposible legal o físicamente. No constituyen obligación. (D. 50, 17, 185.) Vid. OBLIGATIO.

OBLIGACIONES INCIERTAS.—Vid. OBLIGATIO INCERTA.

OBLIGACIONES INDIVISIBLES.—Obligaciones que tienen por objeto algo no susceptible de división; por regla general, las que recaen sobre un *facere* o *non facere*. (D. 35, 2, 80, 1.) Vid. OBLIGATIO.

OBLIGACIONES NATURALES.—Vid. OBLIGATIO NATURALIS.

OBLIGACIONES NATURALES IMPROPIAS.—Nombre dado por los intérpretes a aquellas obligaciones que los compiladores incluyeron entre las naturales, pero que carecen de naturaleza jurídica, pues su fundamento es ético, religioso o moral; así, las *operae* del liberto, la obligación de alimentar a los parientes pobres, etc. (D. 4, 5, 2, 2. D. 13, 7, 11. D. 20, 6, 13. D. 3, 5, 33. D. 12, 6, 32, 2. C. 8, 55, 10.) Vid. OBLIGATIO NATURALIS.

OBLIGACIONES PARCIARIAS.—Obligaciones en las que existe pluralidad en los acreedores, deudores o en ambos, y

OBLIGACIONES — OBLIGATIO CERTA

cada acreedor tiene sólo derecho a exigir, o cada deudor deber de cumplir la parte o cuota correspondiente. Se les llama también simplemente mancomunadas o a prorratas. Vid. OBLIGATIO.

OBLIGACIONES PROPTER REM.—Obligaciones en las que los sujetos vienen determinados en razón de una cosa. Vid. OBLIGACIONES AMBULATORIAS.

OBLIGACIONES SOLIDARIAS.—Obligaciones con pluralidad de sujetos, constituidas de forma que cada acreedor puede exigir o cada deudor debe cumplir la totalidad de la prestación, de manera que satisfecha a uno de aquéllos o cumplida por uno de éstos la obligación queda extinguida respecto a los demás. Se llama solidaria activa cuando la pluralidad está en los acreedores y pasiva cuando son varios los deudores. (I. 3, 16, 1. D. 45, 2, 11.) Vid. OBLIGATIO.

OBLIGATIO.—Obligación; relación jurídica en cuya virtud una o varias personas, por un lado, tienen derecho de exigir el cumplimiento de una determinada prestación o la ejecución de un acto o de una serie de actos en su favor, o en su defecto, una equivalente satisfacción patrimonial de otra u otras personas que tienen el deber de cumplirla y que responden de ello con su patrimonio. Este concepto de obligación, que trata de abarcar el mayor número de hipótesis, no cabe ajustarlo al concepto, más primitivo, de obligación, en que ésta tenía un carácter de ligazón personal, respondiendo el sujeto con su persona en vez de responder con su patrimonio. El vínculo jurídico obligacional, protegido por una *actio*, se crea entre deudor y acreedor, y el objeto del mismo es siempre un *dare, facere* o *praestare*. Las definiciones romanas afirman que «la obligación es un lazo jurídico en virtud del cual estamos constreñidos a pagar algo conforme al derecho de nuestra ciudad» (I. 3, 13, pr.), «y su naturaleza no es hacernos propietario de una cosa o hacer adquirir una servidumbre, sino constreñir a alguien respecto a nosotros a dar, hacer o prestar algo». (D. 44, 7, 3.) La dogmática moderna distingue en la obligación dos elementos constitutivos: *schuld* y *haftung*, en la terminología germana, *debito* y *responsabilidad*, *debitum* y *obligatio*. Sobre el origen de la obligación se discute entre los partidarios de una originación delictual y los de una vinculación volitiva. (Paul., 5, 7. I. 3, 13. I. 3, 29. D. 4, 47. C. 4, 10.) Vid. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.

OBLIGATIO BONAE FIDEI.—Obligación en la cual el deudor debe el cumplimiento de lo prometido y todo aquello que sea exigible entre personas justas y leales con arreglo a las circunstancias y según la buena fe. Vid. OBLIGATIO. ACCIONES BONAE FIDEI.

OBLIGATIO CERTA.—Obligación cierta; obligación que tiene por objeto una suma de dinero, un bien determinado, una cantidad precisa de cosas de cualidad determinada, la

OBLIGATIO CIVILIS — OBLIGATIO NATURALIS

constitución de una servidumbre predial o, según una doctrina antigua, un usufructo, etc. (D. 13, 3, 1. D. 8, 3, 19. D. 12, 2, 11, 2. D. 12, 2, 30, 5.) Vid. OBLIGATIO.

OBLIGATIO CIVILIS.—Obligación civil; concepto expresivo de que la obligación es nacida de conformidad con las formas negociales del *ius civile*; también, de que el acreedor dispone de una *actio* para exigir el cumplimiento de la prestación (frente al concepto de *obligatio naturalis*), y, por último, obligación protegida por una acción creada por el *ius civile* (frente al concepto de obligación honoraria o pretoria.) (I. 3, 13, 1. D. 44, 7, 14.) Vid. OBLIGATIO. OBLIGATIO NATURALIS.

OBLIGATIO EX CONTRACTU.—Obligación nacida de un contrato, esto es, por el acuerdo lícito de voluntades acomodadas a una forma contractual. (G. 3, 88. 89. I. 3, 13 pr.) Vid. OBLIGATIO. CONTRACTUM.

OBLIGATIO EX DELICTO.—Obligación derivada de un hecho que tiene la consideración de delito privado y engendrada en favor del lesionado y a cargo del delincuente. Generalmente tienen el carácter de penalidad y consisten en la entrega de una indemnización pecuniaria a la víctima, acreedor. (I. 4, 1. G. 3, 88. G. 3, 182.) Vid. DELICTUM. OBLIGATIO.

OBLIGATIO FACIENDI.—Obligación de hacer, obligación que tiene por objeto un mero hacer, que puede consistir en una acción o en una omisión, y que se estima como algo incierto. Vid. OBLIGATIO. OBLIGATIO INCERTA.

OBLIGATIO IN SOLIDUM.—Obligación solidaria por la que varios deudores responden colectivamente frente al acreedor cada uno de ellos por la totalidad de la deuda. Normalmente se encuentra la fuente de esta obligación en la falta cometida por varios individuos responsables en igual grado. (I. 3, 16, 1. D. 45, 2, 11. D. 9, 3, 3.) Vid. OBLIGATIO.

OBLIGATIO INCERTA.—Obligación incierta; en razón de que el objeto de la misma viene determinado solamente en género, sin que la cualidad esté precisada perfectamente o lo sea en forma alternativa, sin que la elección corresponda al acreedor; también, conforme prevaleció en la doctrina, en la constitución de usufructo, o un mero hacer, acción u omisión. (D. 45, 1, 75, 2, 3, 8.) Vid. OBLIGATIO.

OBLIGATIO IUDICATI.—Obligación derivada de una decisión judicial. Vid. OBLIGATIO.

OBLIGATIO LITTERARUM.—Obligación literal. (I. 3, 21.) Vid. LITTERARUM OBLIGATIO.

OBLIGATIO NATURALIS.—Obligación natural, obligación desprovista de *actio*, y por lo tanto sin que su titular tenga medio judicial para exigir su cumplimiento al deudor, sin que ello sea obstáculo para que se deriven otros efectos

OBLIGATIO — OBLIGATIONES MUTUAE

jurídicos y para que en el supuesto de ejecución voluntaria pueda el deudor reclamar lo indebidamente satisfecho. Tal carácter tiene la obligación derivada del contrato entre un *paterfamilias* y la persona libre sometida a su potestad; la obligación contraída por el menor que recibe dinero a préstamo contra el *senatus consultum Macedonianum*; la contraída por un impúber *sui iuris*, salido de la *infantia*, sin el concurso del tutor, etc. (G. 3, 119, 176. D. 12, 6, 13, 38. D. 46, 1, 16, 4. D. 46, 3, 94, 3.) Vid. OBLIGATIO. OBLIGATIO CIVILIS.

OBLIGATIO QUASI EX CONTRACTU.—Obligación derivada o nacida de un cuasicontrato. (I. 3, 27.) Vid. OBLIGATIO. QUASI EX CONTRACTU.

OBLIGATIO QUASI EX DELICTO.—Obligación derivada de un hecho ilícito o cuasi *delicto*. (I. 4, 5.) Vid. OBLIGATIO QUASI EX MALEFICIA.

OBLIGATIO QUASI EX MALEFICIA.—Sinónimo de *obligatio quasi ex delicto*.

OBLIGATIO REI.—Expresión con la que se quiere indicar la afección de una cosa a la garantía de un crédito, y durante la última etapa del derecho romano, el derecho real de hipoteca. (I. 3, 14.) Vid. OBLIGATIO. HYPOTHECA.

OBLIGATIO STRICTI IURIS.—Obligación nacida de un negocio jurídico de derecho estricto, que por lo general se halla rigurosamente determinada y recae sobre prestaciones concretas y precisas. Vid. OBLIGATIO. OBLIGATIO BONAE FIDEI. ACTIONES STRICTI IURIS.

OBLIGATIO VERBIS.—Obligación derivada de un contrato verbal. (I. 3, 15. D. 45, 1.) Vid. OBLIGATIO. CONTRATOS VERBALES.

OBLIGATIONES GENERIS.—Obligaciones genéricas; obligación cuyo objeto no está individualmente determinado, sino que solamente se hace la indicación del género. La elección de la especie dentro del género con que la obligación quedaría saldada corresponde generalmente al deudor. Vid. OBLIGATIO. OBLIGATIONES ESPECIFICAS.

OBLIGATIONES HONORARIAE.—En el derecho clásico se comprendía con esta denominación a las obligaciones *iuris gentium*, aunque éstas estuviesen provistas de acción igual que las civiles o simple protección honoraria o pretoria. En el derecho justiniano se consideran naturales las desprovistas de acción. (I. 3, 13, 1.) Vid. OBLIGATIO. OBLIGATIONES NATURALIS. ACTIONES HONORARIAE.

OBLIGATIONES IURIS GENTIUM.—Obligaciones provistas de acción, fundadas en el derecho de gentes, *iuris gentium*, y no en el civil. Vid. OBLIGATIO. OBLIGATIONES NATURALES. OBLIGATIONES HONORARIAE.

OBLIGATIONES MUTUAE.—Obligaciones mutuas; son las que

OBLIGATIONES PROPTER — OBSONATORES

existen para una y otra parte, derivadas de una misma relación jurídica, cual las nacidas de los contratos bilaterales. (G. 3, 137.) Vid. OBLIGATIO.

OBLIGATIONES PROPTER REM.—Obligaciones cuyo sujeto se determina por razón de la cosa, ambulatorias. Vid. OBLIGATIONES AMBULATORIAS.

OBLIGATUS.—Obligado; persona que debe cumplir una obligación frente al acreedor. En el derecho antiguo, en razón del carácter de la obligación primitiva y de la responsabilidad personal, individuo encadenado y encarcelado en la prisión privada de su acreedor. En el derecho clásico y justiniano, el obligado que responde con su patrimonio, se le llama también *debitor*. Vid. OBLIGATIO.

OBNOXI COLLEGIO.—Vid. OBNOXI CORPORI.

OBNOXI CORPORI.—Eufemismo con que se designaba durante el bajo imperio la sumisión y dependencia de los artesanos respecto a su corporación. Vid. COLLEGIUM.

OBNOXI CURIAE.—Expresión indicadora de la dependencia y sumisión de los curiales al organismo municipal, *curia*. Vid. CURIA.

OBNUNTIATIO.—Augurio funesto; traer malas nuevas. Declaración de que son contrarios los auspicios.

OBREPTIO.—Subrepticio; realizado con astucia y engaño.

OBSECRATIO.—Oración pública que entonaba en el Capitolio el supremo magistrado pontifical. En el derecho justiniano, juramento con imprecaciones. (Vat. fr. 35.)

OBSEQUIUM.—Obsequio; respeto debido por los manumitidos y sus ascendientes y descendientes a sus patronos y familia de éstos, que los obliga a ciertas prestaciones y les imposibilita realizar determinados actos sin la autorización del magistrado, cual el de poder citarlos en juicio. (D. 37, 15. C. 6. 6.)

OBSERVATIO BONORUM.—Custodia o guarda de los bienes, encomendada a un *curator*, en el procedimiento de ejecución por *venditio bonorum* y que es una forma de ejecución de sentencia. Podía ser designado como *curator* un acreedor del ejecutado o un extraño. Vid. BONORUM VENDITIO.

OBSIGNARE.—Sellar, firmar. Aplicar el sello que garantiza la autenticidad; sellar los testigos las *tabulae* de un testamento. (D. 29, 3, 7. D. 18, 3, 8. C. 8, 17, 1.)

OBSIGNATIO.—Consignación de la cosa debida; si fue hecha tras los ofrecimientos normales libera al deudor igual que el pago, extinguiendo la deuda con sus accesorios. (C. 4, 54, 7. C. 8, 42, 9.)

OBSONATORES.—Mayordomos encargados de la adquisición de los alimentos frescos en el mercado. (D. 32, 1, 65, 1.)

OBSTINATIO — OFFICIUM PIETATIS

OBSTINATIO.—Contumacia. (C. 7, 14, 5, 2.)

OCCENTATIO.—Prácticas mágicas contra una persona determinada, castigadas en la Ley de las XII Tablas con pena de muerte. (XII Tab. 8, 1.)

OCCUPATIO.—Ocupación; modo originario de adquisición de la propiedad, consistente en el hecho de apoderarse de una cosa que no pertenece a nadie, *res nullius*, con intención de hacerla propia, *animus*. Como modo de adquisición de la propiedad es el más elemental, de derecho natural, y su importancia decrece al avanzarse en civilización y cultura. (G. 2, 66-69. I. 2, 12-18. D. 41, 1. C. 10, 15.) Vid. **MODUS ADQUIRENDI**.

OCCUPATIO BELLICA.—Forma más grosera de ocupación, consistente en la aprehensión de las cosas quitadas al enemigo. Vid. **OCCUPATIO**.

OCTAVENUS.—Jurista del siglo I d. de C., bajo Domiciano y Trajano, anterior a Valente y al *Senatus consultum Iuven-tianum*, autor posiblemente de unos *libri Digestorum*, comentados por Pomponio, Ulpiano y Palaus, entre otros. (D. 23, 2, 44, 3. D. 36, 1, 69, pr.)

OFFENSA.—Ofensa, injuria, agravio. (D. 40, 4, 51. C. 10, 32, 33.)

OFFENSIO.—Ofensa, agravio. (C. 12, 7, 1.)

OFFERENDAE PECUNIAE.—Vid. **IUS OFFERENDAE PECUNIAE**.

OFFICIA PALATINA.—En el bajo imperio, cargos de la corte imperial establecidos a manera de puestos centrales del mismo e integrados por el *quaestor sacri palatii*, el *comes sacrorum largitionum*, el *comes rerum privatarum* y el *magister officiorum*.

OFFICIALES.—Oficiales o empleados subalternos de los magistrados romanos, ejecutores de sus órdenes y remunerados por el Estado. Los judiciales llegaron a recibir durante el bajo imperio una remuneración por las partes en razón de su intervención en el proceso. (D. 12, 1, 34. D. 36, 4, 5, 27.)

OFFICIALES OPERAE.—Vid. **OPERA OFFICIALES**.

OFFICIUM.—Oficio, cargo, misión, empleo, deber. (D. 1, 10. C. 1, 31-46.)

OFFICIUM IUDICIS.—Misión que el juez debe realizar o desarrollar; distinta según el tipo de procedimiento que se considere y en todo caso concretada, como es puesto de relieve en el procedimiento formulario, en la fórmula en que junto con su designación le marca su misión. (I. 4, 17. D. 3, 3, 73. D. 23, 2, 13. D. 10, 4, 11.)

OFFICIUM PIETATIS.—Deber de afección; conducta de afecto para los parientes y benefactores, que impide el hacer sin

OFFICIUM VIRILE — ONERA HEREDITATIS

motivo actos que puedan dañarlos. El desconocer este deber puede dar lugar a la impugnación del testamento y a la apertura de la sucesión abintestato. (Paul., 4, 5, 1.) Vid. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.

OFFICIUM VIRILE.—Oficio o misión que está reservado exclusivamente a los varones, de los que se encuentran excluidas las mujeres en razón del sexo; así, por ejemplo, el ejercicio de la tutela o la inmixción en los negocios ajenos. (D. 16, 1, 16, pr.) Vid. SENATUS CONSULTUM VELLEIANUM.

OFILIUS (AULUS).—Jurista del siglo I a. de C., amigo de J. César, discípulo de Servius Sulpicius Rufus y maestro de Tubero; escribió *V libri iuris partiti, De legibus ad Atticum, Ad edictum praetoris et aedilium curulium, Responsa*. (D. 32, 1, 55, 1.)

OMITTERE.—Omitir, pasar por alto. En materia testamentaria, en el supuesto de que el testador omite instituir o desheredar expresamente a un hijo o *heres suus*, el testamento es nulo. (I. 2, 13.) Vid. EXHEREDATIO. SUCESION NECESARIA FORMAL.

OMISA CAUSA TESTAMENTI.—Ficción que lleva a cabo el pretor en el supuesto de que el heredero no acepte una herencia gravada con legados, en virtud de la cual se concede a los legatarios acción para obtener la herencia a título de herederos intestados, omitiendo la causa del testamento. (D. 29, 4, 1.)

OMISSUS.—Omitido, heredero legítimo pasado por alto por el testador, que ni le instituye heredero ni le excluye de la herencia en su testamento. Vid. OMITTERE. EXHEREDATIO. SUCESION NECESARIA FORMAL.

OMNES REI PUBLICAE.—Vid. CONSTITUTIO OMNES REI PUBLICAE.

OMNIA IUDICIA ESSE ABSOLUTORIA.—Todo juicio puede ser absolutorio. Principio mantenido para toda clase de acciones por los sabinianos frente a la escuela rival de los proculeyanos y admitido en el *Corpus iuris*; en razón de que si el demandado cumple con el demandante antes de concluir el proceso, la sentencia no tiene que ser necesariamente condenatoria. (G. 4, 114. D. 46, 3, 33, 1. D. 46, 7, 4. D. 39, 4, 5. D. 3, 3, 73.)

OMNIA QUAE IURE CONTRAHUNTUR CONTRARIO IURE PEREUNT.—Todo lo que se contrae conforme a derecho se disuelve por el derecho contrario. Principio del derecho antiguo, informador de diversas instituciones o negocios jurídicos romanos en los que existe el acto creador y el extintor en lo que a requisitos formales se refiere. Vid. CONTRARIUS ACTUS.

ONERA HEREDITATIS.—Carga de la herencia; gravamen que la herencia porta consigo y del cual es responsable el he-

ONERA MATRIMONII — OPERAE LIBERTORUM

redero, tales como las deudas y los legados. (D. 31, 76. D. 36, 1, 15.)

ONERA MATRIMONII.—Cargas del matrimonio, gastos del hogar doméstico. Con referencia a la dote, *dos*, se afirma fue instituida como aportación para contribuir a sufragar tales gastos. (D. 23, 3, 56, 1. D. 10, 2, 46. D. 23, 3, 76.) Vid. DOS.

ONEROSUS.—Oneroso, costoso; contrario a gratuito. Vid. GRATUITUS.

OPE EXCEPTIONIS.—Modo de obrar por vía de excepciones. Dicese de la eficacia de ciertos modos de extinguir las obligaciones, contrarios a los que operan la extinción *ipso iure*; necesitan ser alegados frente a la acción. Vid. EXCEPTIO.

OPERA.—Servicio, trabajo, trabajo diario o de un día. Servicio debido a alguien en razón de una relación jurídica real o personal. (D. 38, 1.) Vid. OPERE. OPUS.

OPERAE ANIMALIUM.—Trabajo de los animales; tipo de servidumbre personal, consistente en el derecho real a usar el trabajo de animales ajenos, de cuya autenticidad como institución romana se duda, toda vez que el fragmento de la compilación donde se nos habla de ella puede ser un glosema o una interpolación justiniana. (D. 7, 9, 53.) Vid. SERVITUDES PERSONARUM.

OPERAE FABRILES.—Servicios que el liberto debía prestar a su patrono como consecuencia de la estipulación con él celebrada al tiempo de la manumisión o por el juramento contraído, que tenían un carácter pecuniario y consistían en la reserva de un cierto número de jornales de trabajo al año, según el oficio, arte o profesión del liberto. (D. 38, 1.) Vid. OPERAE LIBERTORUM. OPERAE OFFICIALIS. IUSIURANDUM LIBERTIS.

OPERAE ILLIBERALES.—Servicios no liberales; es decir, servicios de orden inferior a los que se les puede poner un precio y que por representar un valor patrimonial son susceptibles de ser objeto de la *locatio conductio operarum*. Vid. OPERAE LIBERALES.

OPERAE LIBERALES.—Servicios liberales o inestimables, que repugnan a toda tasación económica (servicios de abogados, profesores, nodrizas, etc.) y que por no ser objeto de retribución, sino empleo de personas nobles, desde tiempos de la república eran estimados no susceptibles de la *locatio conductio operarum*. (D. 38, 1, 26.) Vid. HONORARIUM. OPERAE ILLIBERALES.

OPERAE LIBERTI.—Vid. OPERAE LIBERTORUM.

OPERAE LIBERTORUM.—Servicios que el liberto se comprometía a prestar al patrono mediante juramento o con ayuda de alguna estipulación al tiempo de su manumisión y

OPERAЕ LOCARI SOLIETAE — OPPROBIUM

que podían ser de dos clases: *operae officiales* y *operae fabriles*. (G. 3, 96. Paul. 2, 32. D. 38, 1. C. 6, 3.) Vid. IUSIURANDUM LIBERTI.

OPERAЕ LOCARI SOLITAE.—Servicios distintos de los que prestaban los trabajadores manuales y que podían ser objeto de la *locatio conductio operarum*, a pesar de su parecido con los llamados liberales. (D. 50, 13, 1.)

OPERAЕ NON SOLITAE LOCARI.—Servicios que escapaban de la *locatio conductio operarum*, como los de los abogados, agrimensores, preceptores, etc. Vid. OPERAE LIBERALES.

OPERAЕ OFFICIALES.—Servicios domésticos debidos por el manumitido a su patrono, tales como cuidar su casa, acompañarlo en sus viajes o administrar sus asuntos, y que debía de realizar por agradecimiento e integraban una de las clases de las *operae libertorum*. (D. 28, 1, 39, 50.) Vid. OPERAE LIBERTORUM.

OPERAЕ SERVORUM.—Tipo de servidumbre personal consistente en el derecho a servirse de los trabajos de un esclavo ajeno, bien directamente, bien arrendando a otro sus servicios y recibiendo el interés. Los juristas dudaban si debía incluirse esta servidumbre en el concepto de *usus* o de *ususfructus*. (D. 7, 7.) Vid. SERVITUTES PERSONARUM. USUS. USUSFRUCTUS.

OPERAЕ SERVORUM VEL ANIMALIUM.—Derecho a usar de los servicios de un esclavo o de un animal ajeno. Vid. OPERAE ANIMALIUM. OPERAE SERVORUM.

OPERIS NOVI NUNTIATIO.—Vid. NUNTIATIO OPERIS NOVI.

OPINIO NECESSITATIS.—Convicción jurídica de la necesidad de acatar como norma una regla de conducta, que unido al uso reiterado es requisito para la existencia de la costumbre. Vid. CONSUETUDO.

OPINIONES.—Tipo de obra jurídica de carácter elemental y generalmente de derecho privado, en la que con finalidad práctica se muestran soluciones a casos jurídicos completos. También se le denomina *sententiae*.

OPISTHOGRAPHUM.—Escrito por ambas caras o en el reverso. (D. 37, 11, 4.)

OPORTERE.—Afirmación de un deber netamente reconocido por el derecho civil, *ius civile*, al cual se hace referencia en la *intentio* de las fórmulas *in ius conceptae* de las *actiones in personam*. (G. 4, 2 s.)

OPPIDUM.—Plaza amurallada; ciudad incorporada a Roma y transformada en *oppidum* al perder su título de *civitas*. (D. 50, 16, 239, 7.)

OPPROBIUM.—Oprobio, deshonra, afrenta. (D. 50, 16, 42.)

OPTIMATES — ORATIO ANTONINI ET COMMODI

OPTIMATES.—En época de la república, partido de la clase aristocrática, oligárquica, senatorial, rival del partido democrático de los *populares*.

OPTIMUN IUS LEGATI.—Denominación dada al *legatum per damnationem*, en razón de la amplitud de su esfera de aplicación. (G. 2, 197.) Vid. LEGATUM PER DAMNATIONEM.

OPTIMUS MAXIMUSQUE.—Vid. FUNDUS.

OPTIO LEGATA.—Vid. LEGATUM OPTIONIS.

OPTIO TUTORIS.—Facultad concedida a la mujer casada *cum manu* en el testamento de su marido de elegir libremente tutor y que puede ser *angusta* o *plena*. (G. 1, 150, 154.) Vid. TUTELA MULIERIS.

OPTIO TUTORIS ANGUSTA.—*Optio tutoris* que faculta a la mujer casada *in manus* para elegir tutor entre varias personas designadas en el testamento por su marido. (G. 1, 151 s.) Vid. OPTIO TUTORIS.

OPTIO TUTORIS PLENA.—*Optio tutoris* que concede a la mujer casada *in manus* las más amplias facultades en orden a elegir su tutor, según la disposición testamentaria del marido, al extremo de poder cambiarle a su capricho. Vid. OPTIO TUTORIS.

OPUS.—Obra, trabajo, edificio, obra literaria. Frente a *opera*, es el trabajo que se realiza en varias jornadas. (D. 49, 16, 12. D. 47, 18, 2. D. 50, 10. D. 38, 1. C. 8, 11.) Vid. OPERA.

OPUS NOVUM.—Trabajo u obra nueva, tanto de construcción o demolición en un edificio o fundo de naturaleza susceptible de alterar el estado actual del mismo. Vid. NUNTIATIO OPERIS NOVI.

OPUS PUBLICUM.—Trabajos públicos, pena mínima, una de las *supplicia minima*. (Paul. 5, 17, 2.) Vid. SUPPLICIUM.

ORACULUM.—Oráculo, respuesta de los dioses. (I. 1, 11, 11. C. 1, 2, 10.)

ORATIO.—Discurso, arenga; proposición imperial sometida a la aprobación del Senado. Vid. ORATIO PRINCIPIS.

ORATIO ANTONINI.—Propuesta de los emperadores Septimio Severo y Antonino Caracalla convertida en *Senatus consultum* el 406 d. de C., preceptuando que en los supuestos de donaciones entre cónyuges, en el caso de que el donante hubiese perseverado hasta su muerte en mantener la donación, si moría durando aún el matrimonio y no revocaba ésta, se hacía válida de pleno derecho en el momento del óbito. (D. 24, 1, 32.) Vid. DONATIO INTER VIRUM ET UXOREM.

ORATIO ANTONINI ET COMMODI.—Proposición presentada al Senado por los emperadores Antonino y Commodo, prohibiendo ciertos matrimonios a los senadores. (Ulp. 26, 7. D. 23, 1, 16. D. 23, 2, 60.)

ORATIO CLAUDII — ORATIO PRINCIPIS

ORATIO CLAUDII DE AETATE RECUPERATORUM ET DE ACUSATORIBUS COERCENDIS. — Propuesta del emperador Claudio, convertida en senadoconsulto, relativa a la edad de los jueces, para los que exige haber cumplido los veinticinco años, y al castigo de los acusadores que abandonasen la acusación sin causa suficiente. Su texto ha sido conservado en un papiro. (Bruns. 198.) Vid. ANNUS COEPTUS PRO COMPLETO HABETUR.

ORATIO CLAUDII DE DECURIIS IUDICIUM ET DE ACCUSATORIBUS COERCENDIS.—Vid. ORATIO CLAUDII DE AETATE RECUPERATORUM ET DE ACCUSATORIBUS COERCENDIS.

ORATIO CLAUDII DE IURE HONORUM GALLIS DANDO.—Proposición del emperador Claudio, extensa y ampulosa, en la que resumía la historia romana primitiva y la contribución de los galos de la Narbonense en la vida pública romana, que tenía por finalidad hacer votar un senadoconsulto, haciendo más accesibles a los más eminentes ciudadanos de la Galia traspadana las magistraturas públicas, y a través de ellas, el Senado. Su texto fue descubierto en una tabla de bronce hallada en Lyon en 1528 y se conserva en su museo. (C. I. L., 1668. Bruns. 195.)

ORATIO DIVI HADRIANI.—Propuesta del emperador Adriano, convertida en senadoconsulto, prohibiendo favorecer con fideicomisos a los extranjeros y disponiendo se apropiase de los mismos el fisco. (G. 2, 285. D. 5, 3, 22. D. 49, 2, 1, 2.) Vid. FIDEICOMMISSUM.

ORATIO DIVORUM FRATRUM.—Oración o proposición de los emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero ordenando que en el caso de pluralidad de tutores y de curadores, si determinase alguna cosa la mayoría, administre el que ésta eligiese, aunque en las cláusulas del edicto se dé preferencia a los testamentarios. (D. 26, 2, 19, 1.) Vid. TUTELA.

ORATIO IN CASTRIS HABITA.—Tipo de constitución imperial de forma oral; mandato en campaña o campamento.

ORATIO IN SENATU HABITA.—Vid. ORATIO PRINCIPIS IN SENATU HABITA.

ORATIO MARCI.—Propuesta del emperador Marco Aurelio, convertida en senadoconsulto, precisando los efectos de la confesión en juicio en el procedimiento extraordinario. (D. 2, 12, 1. D. 42, 1, 56. C. 5, 62, 17. C. 6, 35, 11.)

ORATIO PERTINACIS.—Proposición del emperador Pertinax por la que se prescribe que el *testamentum* perfecto no puede ser anulado sino por otro posterior también perfecto, por lo que el imperfecto posterior no invalida al anterior perfecto. (I. 2, 17, 1.)

ORATIO PRINCIPIS.—Discurso pronunciado por el príncipe ante el Senado proponiendo para su aprobación un *senatus consultum*; posteriormente, ante el creciente poder del prin-

ORATIO PRINCIPIS — ORDO EQUESTER

cipe y la reiterada costumbre de ser aprobada su proposición por el Senado, llega a cobrar la validez legal del propio senadoconsulto, con lo que en vez de citar a éste se enuncia como norma obligatoria la *oratio* del príncipe. Vid. SENATUS CONSULTUM.

ORATIO PRINCIPIS IN SENATU HABITA.—Vid. ORATIO PRINCIPIS.

ORATIO PRINCIPIS IN SENATU RECITATA. — Vid. ORATIO PRINCIPIS.

ORATIO SEVERI.—Proposición del emperador Septimio Severo votada como senadoconsulto en el 195 d. de C., dictando normas prohibitivas de la venta o enajenación de los fondos rurales o suburbanos de los inpúberes. (D. 27, 9, 1. C. 5, 71, 9.)

ORATOR.—Orador, abogado. Consejeros peritos en derecho que solían acompañar a las partes instruyéndolas para el proceso o hablando por ellas. (D. 48, 6, 7. C. 1, 3, 32.)

ORBI.—Vid. ORBUS.

ORBITAS.—Situación de las personas casadas que no tienen hijos. (C. 8, 57.) Vid. ORBUS.

ORBUS.—Persona casada sin hijos legítimos vivos, o aun meramente concebido, y que en virtud de la Ley Papia Popena no podían recibir por testamento sino la mitad de aquéllos en que fuesen designados herederos. (G. 2, 111. 286. Ulp. 13. C. 8, 57.)

ORCINUS.—Vid. LIBERTUS ORCINUS.

ORDINARIUS SERVUS.—Siervo ordinario; esclavo destinado por su dueño a un servicio determinado o colocado al frente de la administración de un peculio, por oposición al esclavo vicario, que por suplirle en tales funciones forma parte de su peculio. (D. 14, 4, 5, 1. D. 15, 1, 17, 19.) Vid. SERVUS.

ORDINATIO IUDICII.—En el procedimiento formulario, momento procesal en que el litigio queda planteado para su resolución judicialmente tras concretarse la redacción de la fórmula en la que se designa al juez. Vid. LITIS CONTESTATIO.

ORDO.—Orden, colocación, distribución. (D. 29, 4, 6. D. 50, 1, 13.)

ORDO COLLEGII.—Cargos directivos de una corporación o asociación. Vid. COLLEGIUM.

ORDO DECURIONUM.—Cuerpo o gremio de los decuriones; senado municipal. Vid. CURIA. DECURIONES.

ORDO EQUESTER.—Orden o clase social de los caballeros. Vid. EQUITES.

ORDO HONORUM — OSTRAKA

ORDO HONORUM.—Orden sucesivo que había de seguirse en el desempeño de las diferentes magistraturas. Vid. CURSUS HONORUM.

ORDO IUDICIORUM PRIVATORUM.—Orden de los juicios privados; conjunto de reglas a que deben someterse los juicios civiles y que integra la total reglamentación de los procedimientos de las *legis actiones* y *per formulam*, regulando las formas procesales, circunstancias de tiempo y lugar, atribuciones y competencias. Vid. LEGIS ACTIONES. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM.

ORDO IUDICIORUM PUBLICORUM.—Orden de los juicios públicos; conjunto de reglas a que deben someterse los juicios públicos o criminales, en sus diversas fases y etapas procesales. (I. 4, 18. D. 48, 1.) Vid. IUDICIUM PUBLICUM. QUAESTIO.

ORDO MAGISTRATUM.—Orden sucesivo que debía observarse en el desempeño de las diversas magistraturas. Vid. CURSUS HONORUM.

ORDO SENATORIUS.—Orden o clase senatorial; como clase social se formó paulatinamente durante la república y fue enfrentada al *ordo equester*, integrado por los senadores y grandes terratenientes.

ORFITIANUM. — Vid. SENATUS CONSULTUM ORFITIANUM.

ORIGO.—Lugar en que se ha nacido o al que se pertenece como ciudadano. También, linaje. (D. 50, 1, 22, 23. C. 10, 39, 3, 4. C. Th. 5, 10, 1, 4.)

ORIUNDUS.—Oriundo, descendiente, originario. (D. 50, 1, 6. D. 50, 16, 190.)

ORPHANOTROPHIUM.—Hospicio u hospital de huérfanos; en ocasiones constituyen una persona jurídica. (C. 1, 2, 19, 22. C. 1, 3, 36.)

OS FRACTUM.—Delito consistente en la fractura de un hueso, y que, como integrante de una injuria, estaba castigado en la Ley de las XII Tablas con multa de 300 a 500 ases, según que la víctima fuese hombre libre o esclavo. (G. 3, 223. D. 47, 10, 7, 8.) Vid. INIURIA.

OSCULUM INTERVINIENTE.—Osculo mediado en la celebración de esponsales; beso esponsalicio, productor de consecuencias jurídicas, cual la de no tener que restituir más que la mitad de lo donado en caso de no llevarse a efecto el matrimonio, aunque fuese por la muerte del otro esposo. (C. 5, 3, 16.) Vid. SPONSALIA.

OSTENTUM.—Ostento, monstruo, prodigio. (D. 50, 16, 38.) Vid. MONSTRUM.

OSTRAKA.—Vasos o restos de vasos hechos de terracota con inscripciones en tinta o grafito y que por los datos que ellas suministran constituyen una fuente para el conocimiento de las instituciones jurídicas antiguas.

P

PACERE.—Estipular, pactar, ponerse de acuerdo. Vid. PACTUM. PACTA.

PACISCI.—Convenir, pactar. (Paul. 1, 1.) Vid. PACTUM. PACTA.

PACONIUS.—Jurista de finales del s. I d. de C., citado por Ulpiano y Paulo como autor de comentarios *ad edictum*. (D. 13, 6, 1, 1. D. 37, 12, 3.)

PACTA.—Pactos. Vid. PACTUM.

PACTA AD AUGENDAM OBLIGATIONEM.—Pactos adjuntos convenidos para aumentar o gravar la obligación del deudor derivada de una convención principal, cual, por ejemplo, el pacto de pagar intereses. Vid. PACTA ADIECTA.

PACTA AD MINUENDAM OBLIGATIONEM.—Pactos adjuntos convenidos para disminuir o atenuar la obligación del deudor derivada de una convención principal, cual, por ejemplo, el que faculta la división en plazos de pago de la prestación. Vid. PACTA ADIECTA.

PACTA ADIECTA.—Pactos adjuntos; convenios o acuerdos que no se presentan con carácter independiente, sino que se encuentran unidos a una convención o negocio jurídico principal cuyos efectos modifican. Pueden ser *ad augendam obligationem* y *ad minuendam obligationem*. (D. 2, 14, 7, 4. 5. 7. D. 18, 2, 1. D. 18, 1, 75. D. 19, 5, 12.) Vid. PACTA AD AUGENDAM OBLIGATIONEM. PACTA AD MINUENDAM OBLIGATIONEM. PACTUM. IN DIEM ADDITIO.

PACTA LEGITIMA.—Pactos o convenciones dotados por el derecho imperial, a partir de Teodosio II, de acciones, *condictiones*, para exigir judicialmente su cumplimiento. Tal carácter tienen el *pactum dotis* y el *pactum donationis*. (C. 5, 11, 6. I. 2, 7, 2.) Vid. PACTUM.

PACTA NUDA.—Pactos, convenios o convenciones que no revisten la forma de los contratos típicos del derecho civil. Vid. PACTUM NUDUM.

PACTA PRAETORIA.—Pactos pretorios, convenciones o convenios que se encontraban protegidos para su efectividad por acciones *in factum* otorgadas por el pretor. Tal carácter tienen el pacto de juramento, el *pactum de constitutum* y los *recepta*: el *receptum argentarii*, el *receptum nautarum cauponum stabulariorum* y el *receptum arbitri*. (D. 13, 5, 1. D. 4, 8, 3, 1.) Vid. PACTUM.

PACTA VESTITA.—Dícese de los pactos que se encuentran

PACTIO — PACTUM DE INGREDIENDO

revestidos o dotados de acción, cual los *pacta adiecta*, *pacta legitima* y *pacta praetoria*.

PACTIO.—Convención, convenio. Vid. CONVENTIO. PACTUM.

PACTUM.—Pacto, convención, acuerdo de voluntades entre dos o más personas, que por carecer de una *causa civilis* originariamente no engendra una obligación jurídica entre los que en él intervienen. Los que alcanzan validez sin transformarse en contratos se denominan por los autores vestidos, frente a los demás, denominados pactos desnudos. Originariamente *pactum* designa un acuerdo extintivo de una acción; son generadores de acción cuando se unen a un contrato principal, *pacta adiecta*, y genera obligaciones, igualmente, cuando los ampara el derecho pretorio o imperial, *pacta praetoria* y *pacta legitima*. (Paul. 1, 1. D. 2, 3. D. 2, 14. D. 50, 12. 3.)

PACTUM ADIECTUM.—Pacto o convención adjunto a un contrato o convención principal, modificando el alcance de la obligación de él derivada. Vid. PACTA ADIECTA.

PACTUM COMMISSORIUM.—Pacto o convención entre el deudor y el acreedor prendario o pignoraticio, por virtud del cual aquél concede a éste la propiedad de la cosa entregada en prenda si llegado el vencimiento del plazo de la obligación no quedaba satisfecho el crédito; en razón de lo gravoso que resultaba para el deudor, fue declarado nulo por el emperador Constantino. Inicialmente, este pacto posiblemente fue introducido para el supuesto en que el deudor sustrajese la prenda al acreedor fraudulentamente. (C. 8, 34, 3.) Vid. PACTUM. PIGNUS.

PACTUM DE COMMODATO DANDO.—Simple pacto o convención de cesión de una cosa, que no supone la existencia de un contrato de comodato. Vid. PACTUM. COMMODATUM.

PACTUM DE CONSTITUTUM.—Pacto de constituto. Vid. CONSTITUTUM.

PACTUM DE DISTRAHENDO PIGNORE.—Pacto adjunto a la constitución del derecho real de prenda o de hipoteca—*pignus*, *hypotheca*—por el cual el deudor autoriza al acreedor para que pueda vender la cosa dada en garantía si al vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación no es saldada, a fin de que se reintegre del crédito con su precio. Posteriormente el derecho que confería este pacto se consideró inherente al derecho de garantía. Vid. PACTUM. PACTA ADIECTA. PIGNUS. HYPOTHECA. IUS DISTRAHENDI PIGNORIS.

PACTUM DE IN DIEM ADDITIO.—Vid. IN DIEM ADDITIO.

PACTUM DE INGREDIENDO.—Pacto por virtud del cual el acreedor se reserva el derecho a embargar bienes propiedad del deudor si al vencimiento de la deuda ésta no es

PACTUM — PACTUM DE NON PRAESTANDO

satisfecha. El nombre fue dado por los glosadores y esta convención no fue inicialmente admitida en el derecho romano. Vid. PACTUM.

PACTUM DE LUCRANDA DONATIONE.—Pacto por el cual se conviene, con ocasión de una *donatio propter nuptias*, la parte con que había de quedarse la mujer al disolverse el matrimonio. Vid. PACTUM. DONATIO PROPTER NUPTIAS.

PACTUM DE LUCRANDA DOTE.—Pacto adjunto a las convenciones matrimoniales en el cual se establece, con referencia a los bienes entregados en dote al marido, la parte de los mismos de que habría de beneficiarse o lucrarse en el caso de premorir su mujer, esto es, de disolución del matrimonio por muerte de la mujer. Vid. PACTUM. PACTA ADIECTA. DOS.

PACTUM DE MUTUO DANDO.—Pacto en cuya virtud una persona promete a otra prestarle las cantidades que sucesivamente necesite y pida, bien ilimitadamente, bien hasta una determinada cantidad total. Constituye una apertura de crédito. Vid. PACTUM. MUTUUM.

PACTUM DE NON ALIENANDO.—Pacto adjunto a un contrato de compraventa, *emptio venditio*, celebrado entre las partes que en él intervienen, por el que acuerdan que la cosa que recibe el comprador no será con posterioridad enajenada (D. 18, 1. C. 4, 54.) Vid. PACTUM. PACTA ADIECTA.

PACTUM DE NON DISTRAHENDO PIGNORE.—Vid. PACTUM

PACTUM DE NON PETENDO.—Pacto o convención en cuya virtud el acreedor conviene con el deudor no exigir de éste el pago o cumplimiento de la obligación adeudada. Constituye una forma de extinción de las obligaciones *ope exceptionis*. Vid. PACTUM.

PACTUM DE NON PETENDO DOLO.—Pacto o convención adjunto en virtud del cual las partes que lo celebran y que han intervenido en un contrato o negocio jurídico principal acuerdan no exigirse responsabilidad por la conducta dolosa que hayan podido observar. En el derecho romano este pacto es nulo y la obligación derivada del dolo subsiste. Vid. PACTUM. PACTA ADIECTA. DOLUS.

PACTUM DE NON PRAESTADA EVICTIONE.—Pacto concertado entre vendedor y comprador por virtud del cual se excluye la responsabilidad del vendedor de buena fe por la evicción; se le exceptúa de prestar esta garantía. Vid. PACTUM. EVICTIO. EMPTIO VENDITIO.

PACTUM DE NON PRAESTANDO CULPA LATA.—Pacto o convenio por el que las partes concuerdan en que no sea el deudor responsable por la culpa lata en que pueda incurrir, contra el principio general que afirma su responsabilidad por ella en todos los casos. Es dudoso que tal pacto fuese siempre nulo para el derecho romano. Vid. PACTUM. CULPA LATA DOLO AEQUIPARATUR.

PACTUM — PACTUM EX COMPROMISSO

PACTUM DE NON VENDENDO.—Pacto adjunto a una constitución de prenda o hipoteca por el cual las partes acuerdan que no se pueda ejercitar el *ius distrahendi pignoris*, es decir, que no se pueda por el acreedor vender la cosa dada en garantía en caso de incumplimiento de la deuda. También se le denomina *pactum de non distrahendo pignore*. Se llegó a estimar que sólo obligaba a requerir tres veces al deudor antes de proceder a la venta de la cosa, pero que no prohibía ésta. Vid. PACTUM. PACTA ADIECTA. PACTUM DE DISTRAHENDO PIGNORE.

PACTUM DE RETRO EMENDO.—Pacto adjunto a un contrato de compraventa, *emptio venditio*, celebrado entre las mismas partes que en ella intervienen, por virtud del cual el comprador se reserva durante un determinado plazo la facultad de reintegrar la cosa al vendedor y que éste le entregue un precio por ella igual al que él abonó. (D. 18, 1. C. 4, 54.) Vid. PACTUM. PACTA ADIECTA. EMPTIO VENDITIO.

PACTUM DE RETROVENDENDO.—Pacto adjunto a un contrato de compraventa, *emptio venditio*, celebrado entre las partes que en ella intervienen y en virtud del cual el vendedor se reserva el derecho de recobrar la cosa, dentro de un cierto plazo, previo abono al comprador de un precio igual al por él desembolsado. (D. 18, 1. C. 4, 54.) Vid. PACTUM. PACTA ADIECTA. EMPTIO VENDITIO.

PACTUM DE VENDENDO.—Vid. PACTUM DE DISTRAHENDO PIGNORE.

PACTUM DISPLICENTIAE.—Pacto adjunto a un contrato de compraventa, *emptio venditio*, por cuya virtud las partes que en ella intervienen acuerdan que la venta sea a prueba, de tal forma que si en un determinado plazo el objeto no satisface al comprador tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato y estimarse éste como no celebrado. (D. 18, 1. C. 4, 54.) Vid. PACTUM. PACTA ADIECTA. EMPTIO VENDITIO.

PACTUM DONATIONIS.—Pacto o convenio de donación, que en el derecho justiniano está dotado de la correspondiente acción, y es forma de constituir una donación válida. Vid. DONATIO. PACTA LEGITIMA.

PACTUM DOTIS.—Pacto o convenio de dote; simple convenio de dote, no formal, equiparado desde el 428 después de Jesucristo, en virtud de una constitución de los emperadores Teodosio II y Valentiniano, a la *promissio dotis*. (C. 5, 14. D. 23, 4.) Vid. PROMISSIO DOTIS. PACTA LEGITIMA. DOS.

PACTUM EX COMPROMISSO.—Pacto legítimo por virtud del cual las partes que lo celebran acuerdan someter una cuestión a la decisión de un árbitro y aceptar la solución dada por éste. Para que nazca acción es preciso que el laudo o decisión no sea impugnado en un término de diez días tras

PACTUM — PACTUM RESERVATI DOMINII

su pronunciamiento. Vid. PACTUM. PACTA LEGITIMA. COMPROMISSUM.

PACTUM EX INTERVALLO.—Dícese del pacto adjunto a un contrato o negocio jurídico principal en cuya celebración se ha dejado transcurrir un cierto intervalo de tiempo desde la conclusión de aquél. Vid. PACTA ADIECTA. PACTUM. PACTUM IN CONTINENTI.

PACTUM FIDUCIAE.—Pacto de fiducia, pacto concertado entre el acreedor y el deudor con ocasión de la mancipación de una cosa dada en garantía de una deuda en virtud de una *fiducia cum creditore contracta*, y por el cual el *mancipio accipiens*, acreedor que había recibido la propiedad de la cosa dada en garantía por el deudor o tercero, se comprometía a devolver a éstos la propiedad de la misma cuando la obligación fuese satisfecha. Vid. PACTUM. FIDUCIA.

PACTUM IN CONTINENTI.—Dícese del pacto adjunto a un contrato o negocio jurídico principal celebrado sin haber dejado transcurrir tiempo alguno, sin interrupción, con relación al principal; es normalmente secuela de las mismas conversaciones o cambios de impresiones que llevan a aquél. Vid. PACTUM. PACTA ADIECTA. PACTUM EX INTERVALLO.

PACTUM LEGITIMUM.—Pacto legítimo, es decir, con efectos jurídicos reconocidos por la ley, por una constitución imperial, y dotado de una acción, *condictio*, para reclamar sus efectos. Tal carácter tiene el *pactum donationis* y el *pactum dotis*, por ejemplo. Vid. PACTUM. PACTA LEGITIMA.

PACTUM NUDUM.—Pacto o convención que no revistiendo la forma exigida por el derecho para ser enmarcado dentro de la esfera de los contratos típicos ni estar dotado de acción o de la protección que se les dispensa a los pactos legítimos, pretorios o adjuntos (*pacta legitima, praetoria, adiecta*), no dan lugar al nacimiento de obligaciones jurídicamente exigibles. (Paul. 2, 14. C. 2, 3, 10. C. 4, 65, 27.) Vid. PACTUM.

PACTUM PRAETORIUM.—Pacto o convención al que el pretor concedió una protección derivada de una *actio in factum*. Vid. PACTA PRAETORIA.

PACTUM RESERVATAE HYPOTHECAE.—Pacto o convenio adjunto a un contrato principal de compraventa, *emptio venditio*, en cuya virtud el vendedor se reserva un derecho real de hipoteca sobre la cosa enajenada hasta tanto el comprador no satisfaga la totalidad del precio convenido. (D. 18, 1. C. 4, 54.) Vid. PACTA ADIECTA. HYPOTHECA.

PACTUM RESERVATI DOMINII.—Pacto o convenio adjunto a un contrato de compraventa, *emptio venditio*, por virtud del cual, aunque la posesión de la cosa vendida pase inmediatamente al comprador, el vendedor se reserva la propiedad hasta que el precio sea totalmente satisfecho, o de

PACTUMEIUS CLEMENS — PANIS FARREUS

otra manera dicho, la transfiere bajo la condición resolutoria de que el pago se lleve a efecto. (D. 18, 1. C. 4, 54.) Vid. PACTA ADIECTA.

PACTUMEIUS CLEMENS.—Jurista del s. II d. de C., cónsul el año 138. (D. 40, 7, 21, 1.)

PAGANUS.—Aldeano, paisano; lo perteneciente a la aldea. Pequeño terrateniente. (D. 11, 4, 3.)

PAGI.—Pequeñas circunscripciones rurales. Vid. PAGUS.

PAGINA ACCEPTI.—Página del *codex accepti et expensi* en la que se anotan los ingresos. Vid. CODEX ACCEPTI ET EXPENSI.

PAGINA EXPENSI.—Página del *codex accepti et expensi* en la que se anotan las salidas. Vid. CODEX ACCEPTI ET EXPENSI.

PAGO.—Vid. SOLUTIO.

PAGO DE LO INDEBIDO.—Vid. CONDUCTIO INDEBITI.

PAGUS.—Pequeña circunscripción territorial que agrupa en sí uno o varios *vici* y que la arqueología considera como la forma de agrupación social de los pueblos del Lacio originario prerromano. En la época histórica aparece como núcleo que carece de organización municipal, con personalidad independiente. (D. 50, 15, 4.) Vid. VICUS.

PALINGENESIA IURIS CIVILIS.—Reconstrucción de las obras de los juristas clásicos a base de los fragmentos de las mismas insertos en el Digesto de Justiniano y en colecciones y fragmentos de menor importancia. Fue realizada por el romanista alemán Otto Lenel en 1889.

PALLA.—Vestido talar de mujer. (D. 34, 2, 23, 2.)

PALLACA.—Concubina de un soltero o célibe. (D. 50, 16, 144, 1.) Vid. PELLEX.

PALLIUM.—Vestido común a hombres y mujeres. (D. 34, 2, 23, 2.)

PANDECTAE.—Nombre griego equivalente a *digesta* y por el que también se conoce la compilación de este título del emperador Justiniano. Vid. DIGESTA.

PANDECTAE.—Tipo de obras jurídicas que recibieron este nombre, de origen griego, en razón de su contenido; en ellas se mezclan diversidad de cuestiones y materias.

PANDECTISTAS.—Corriente jurídica alemana del siglo XIX caracterizada por los trabajos y estudios sobre el derecho de Pandectas, es decir, sobre el derecho recogido en la compilación justiniana, considerado como derecho vigente en Alemania antes de la publicación de su Código Civil.

PANIS FARREUS.—Pan fárreo, pan de trigo que se ofrece en

PANNICULARIA — PAPIROS

la ceremonia de la *confarreatio*. (Ulp. 9, 1.) Vid. CONFARREATIO.

PANNICULARIA.—Denominanse los bienes que llevan consigo—vestidos y dinero—los condenados o presos. (D. 48, 20, 6, 1.)

PAPIA POPPAE.—Vid. LEX PAPIA POPPAEA.

PAPIANUS.—Nombre con que durante bastante tiempo se ha venido conociendo la *Lex romana Burgundiorum*, basado en un error en la lectura del encabezamiento de un título tomado de Papiniano. Vid. LEX ROMANA BURGUNDIORUM.

PAPINIANI QUAESTIONES.—Se conserva un fragmento del libro III de las *Quaestiones* de Papiano en el *Hexabiblos* de Harmenopulus, así como en un apéndice al libro del prefecto del emperador León el Filósofo. Vid. PAPINIANUS.

PAPINIANI RESPONSA.—Se conservan fragmentos diversos de las *Responso*, de *Papiniano*; del libro I al fin de la *lex Romana Wisigothorum*, así como otros referentes a la *bonorum possessio contra tabulas*, administración de la tutela, etcétera, en diferentes pergaminos. Vid. PAPINIANUS.

PAPINIANISTAE.—Nombre con que eran conocidos los estudiantes del tercer curso o año de las escuelas de derecho del bajo imperio que continuaban estudiando los tratados de *iudicis* y de *rebus* y trabajaban sobre las *responsas* de Papiniano. (Const. Omnem reip., 4.) Vid. DUPONDII. EDICTALES. LYTAE. PROLYTAE. PAPINIANUS.

PAPINIANUS (AEMILIUS.)—Jurista del s. III d. de C., nacido en época de Marco Aurelio y Lucio Vero y muerto por orden de Caracalla en 212. Créese fue natural de Emese, en Siria, aunque también se ha creído era africano; discípulo de Q. C. Scaevola, pasó por el más renombrado y prestigioso de los juristas clásicos; *magister libellorum* bajo Septimio Severo, de quien fue amigo y posiblemente cuñado; *praefectus praetorio* el 204-205; cítanse entre sus obras los XXXVII *libri Quaestionum*, *Responsorum lib. XIX*, *Definitionum lib. II*, *De adulteriis lib. II* y otro *liber singularis de adulteriis*, con otras monografías. (D. 12, 1, 40. D. 20, 5, 12, pr.)

PAPIRIUS FRONTO.—Jurista del s. II d. de C., contemporáneo de Scaevola, autor de *libri Responsorum*. (D. 15, 1, 40. D. 50, 16, 220, 1.)

PAPIRIUS IUSTUS.—Jurista del s. II d. de C., época de Marco Aurelio y Commodo, autor de *Constitutionum libri XX*. (D. 2, 14, 60.)

PAPIRIUS (SEXTUS O PUBLIUS).—Jurista de la época monárquica, bajo el reinado de Tarquino el Soberbio, a quien se atribuye el llamado *ius Papirianum*. (D. 1, 2, 2, 7. 36.)

PAPIROS.—Hojas del arbusto de este nombre, utilizadas pa-

PARAFERNALES — PARES COMMUNIS

ra la escritura y que constituyen una ingente documentación, con abundantes datos sobre la vida jurídica, siendo una importante fuente del conocimiento para el estudio del derecho romano, principalmente en cuanto a su aplicación en las provincias orientales del imperio y especialmente en Egipto. Los descubrimientos papirológicos comenzaron en el siglo XVIII, alcanzando su mayor desarrollo en el pasado. Las colecciones de ellos son muy numerosas, y el más antiguo es el denominado *charta Borgiana*. (D. 32, 1, 55, 5.)

PARAFERNALES.—Vid. PARAPHERNA.

PARANGARIAE.—Gastos por utilidad pública. (C. 10, 48, 12. C. 10, 49, 2.)

PARAPHERNA.—Bienes parafernales; bienes de los cuales, en el matrimonio *sine manu*, conserva la mujer su propiedad, frente a los bienes dotales que pasan a ser propiedad del marido. (D. 23, 3, 9, 3. C. 5, 14, 8, 13.) Vid. DOS.

PARAPHRASIS.—Comentarios exegéticos; paráfrasis.

PARAPHRASIS THEOPHILI.—Paráfrasis de Teófilo; comentarios o paráfrasis griega de las Instituciones de Justiniano atribuida a Teófilo, uno de los autores de las propias Instituciones, y redactada posiblemente con fines didácticos. Vid. INSTITUTIONES IUSTINIANI.

PARARIUS.—Mediador, intermediario; hombre o agente de negocios que intervenía en los contratos o negocios llevados a cabo entre otras personas y anotaba en sus registros o libros los convenios realizados, con lo que facilitaba la prueba de tales operaciones jurídicas, sin que sus inscripciones tuviesen la fuerza de contratos literales.

PARATITLA.—Cuadros sinópticos o agrupaciones de reglas jurídicas referentes a una misma materia.

PARENS.—Padre o madre, los abuelos u otro pariente superior de quien se es descendiente. (D. 2, 4, 4, 1 s. D. 50, 16, 51.)

PARENS BINUBUS.—Persona que ha contraído segundas nupcias teniendo hijos del primer matrimonio y que en atención a los derechos de los hijos del primer matrimonio tiene restringida en su favor la capacidad de disposición de sus bienes. (C. 5, 9, 3. N. 22, c. 21-26.)

PARENS MANUMISSOR.—*Paterfamilias* que se convierte en patrono de su hijo tras su tercera manumisión, o de su hija, nieto o nieta tras la primera; esto es, emancipándolos. (G. Epit., 1, 6, 3. D. 37, 15, 10.) Vid. EMANCIPATIO.

PARENTESCO.—Vid. AGNACION. COGNACION.

PARES COMMUNIS.—Medianería, pared o muro común entre dos fincas de propietarios distintos. Fueron desconocidas mientras existió la obligación de dejar un espacio libre entre las fincas, *ambitus*. (D. 39, 2, 35-37.) Vid. AMBITUS.

PAROECOS — PARS PAPINIANA

PAROECOS.—Expresión griega sinónima de *incola*, natural o habitante de un lugar; también, el domiciliado. (D. 50, 16, 239, 2.)

PARRICIDA.—Parricida, autor de un crimen de parricidio. (D. 48, 9, 6, 9.) Vid. PARRICIDIUM.

PARRICIDIUM.—En el derecho antiguo, delito público consistente en la muerte violenta de una persona libre, homicidio. Posteriormente, homicidio cometido en la persona del padre, madre, hijos, cónyuge y demás próximos parientes. (Paul., 5, 24. D. 48, 9. I. 4, 18, 6. C. 9, 17 un.) Vid. LEX POMPEIA DE PARRICIDII. QUAESTORES PARRICIDII.

PARS.—Parte, fracción, porción.

PARS DE REBUS.—Vid. DE REBUS.

PARS DE IUDICIS.—Vid. DE IUDICIS.

PARS EDICTALIS.—De conformidad con la teoría de Bluhme, conjunto de obras manejadas por una de las subcomisiones redactoras del Digesto, integrada por los comentarios o libros *ad Edictum* del pretor, de los ediles o provincial, de Ulpiano, Paulo y Gayo; comentarios de Papiniano sobre el Edicto en un solo libro y en griego; comentarios de Paulo de Javoleno y de Pomponio sobre la obra de Plauto *ad Edictum*; los *Digesta*, de Celso y de Marcelo; los escritos de Modestino; libros de Pomponio *ad Quintum Mucium*; los libros de Javoleno *ex Cassio*, conjuntamente con diversas monografías de Ulpiano, Paulo, Clemens, Gayo, Marcelo y Calistrato. Vid. DIGESTA. PARS PAPINIANA. PARS POST-PAPINIANA. PARS SABINIANA.

PARS FRUCTUM.—Parte de los frutos que corresponden al propietario del suelo y que le son debidos por el arrendatario de éste en virtud de la forma de arrendamiento denominada *colonia partiaria*. Vid. COLONIA PARTIARIA.

PARS NOVA.—Dícese del conjunto de nuevas disposiciones que un magistrado inserta en su edicto en relación con el de su antecesor. Vid. EDICTUM NOVUM.

PARS OCCIDENTIS.—Parte occidental del imperio. Vid. PARTES IMPERII.

PARS ORIENTIS.—Parte oriental del imperio. Vid. PARTES IMPERII.

PARS PAPINIANA.—De conformidad con la teoría de Bluhme, conjunto de obras manejadas por una de las subcomisiones redactoras del Digesto, integrada por las *Quaestiones*, *Responsas* y *Definiciones*, de Papiano; las obras de Paulo, Scaevola y Calistrato sobre *Quaestiones*; todos los libros de fideicomisos de Valente, Ulpiano, Marcelo, Gayo, Paulo y Pomponio; los libros de *Sententiae*, de *Regulae*, de *Disputationes*, con una serie de monografías y comentarios de Paulo, Gayo y otros jurisconsultos. Vid. DIGESTA. PARS EDICTALIS. PARS POSTPAPINIANA. PARS SABINIANA.

PARS POSTRAPINIANA — PARTES FORMULAE

PARS POSTPAPINIANA.—De conformidad con la hipótesis de Bluhme, conjunto de obras manejadas por una de las subcomisiones redactoras del Digesto, integrada por la agregación de las obras de menor importancia que quedaron fuera de ser encuadradas en los grupos que integraban las masas o partes edictal, sabiniana y papiniana, en la que se recogen un total de trece obras, cual los libros de Q. M. Scaevola sobre *Definiciones*, extractado con Javolenno; una obra de Paulo, otra de Próculo; los *Digesta*, de Scaevola; los *Pithana*, de Labeón, compendiados por Paulo; los *libri actionum*, de Valentis, etc. A toda esta masa se le denomina más correctamente Apéndice o *Appendix*. Vid. DIGESTA. PARS EDICTALIS. PARS PAPINIANA. PARS SABINIANA.

PARS QUAE IURIS INTELLECTUM HABET.—Dícese del objeto que pertenece en copropiedad a varios por recaer la propiedad de cada uno de los titulares sobre una parte o cuota intelectual del mismo.

PARS RES PRO INDIVISO.—Cosas que pertenecen en copropiedad a varias personas.

PARS SABINIANA.—De conformidad con la teoría de Bluhme, conjunto de obras manejadas por una de las subcomisiones redactoras del Digesto, integrada por los comentarios o libros *ad Sabinum*, de Ulpiano, Pomponio y Paulo; comentarios de Ulpiano, Paulo y Gayo al Edicto; *Disputationes*, de Ulpiano, y diversas obras suyas; los *Digesta*, de Juliano y Alfeno Varo; epitome de Paulo a obras de este último; las obras de Juliano, compiladas por Africano; las *Institutiones*, de Florentino, Marciano Ulpiano, Gayo (juntamente con su *res quotidiana*), Calistrato y Paulo; diversas monografías, libros de *poenis* y de *re militari*, compendio de Javolenno y otras obras. Vid. DIGESTA. PARS EDICTALIS. PARS PAPINIANA. PARS POSTPAPINIANA.

PARS TRANSLATICIA.—Parte o conjunto de normas o cláusulas del edicto de un magistrado que van pasando de uno en otro; que se encuentran en el del antecesor. Vid. EDICTUM TRANSLATICIUM.

PARS TRASLATICIA.—Vid. PARS TRANSLATICIA.

PARS VIRILIS.—Parte que a cada beneficiado corresponde en una herencia. (D. 28, 5, 13. D. 30, 33. 54, 3.)

PARTES.—Son partes en el proceso el actor o demandante y el demandado o reo. Vid. ACTOR. REUS.

PARTES DE COSAS.—Objetos materiales que no tienen la consideración jurídica de cosa, *res*, por no estimárselos individualmente sino como parte integrante de otras. Vid. RES.

PARTES FORMULAE.—Partes que se pueden distinguir en las fórmulas; no se dan todas en la totalidad de las acciones,

PARTES IMPERII — PARTUS ANCILLAE

pero sí deben darse algunas determinadas en ciertos tipos de acciones. Se distinguen partes esenciales y accidentales: son esenciales la *institutio iudicis*, *intentio*, *demonstratio*, *adiudicatio* y *condemnatio*, y accidentales, las *exceptiones* y *praescriptiones*, *replicatio*, *uplicatio*, etc. (G. 4, 39-44.) Vid. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM. FORMULAS. INSTITUTIO IUDICIS. INTENTIO. DEMONSTRATIO. ADIUDICATIO. CONDEMNATIO. EXCEPTIO. PRAEScriptIO. REPLICATIO.

PARTES IMPERII.—Partes del imperio; tras la instauración de la constitución establecida por Constantino y Diocleciano, son la *pars orientis*, que tuvo su capital primeramente en Nicomedia o Antioquía, y después en Constantinopla, y la *pars occidentis*, cuya capital era Roma, aunque el príncipe viviese en Rávena o en Milán. Vid. IMPERIO ABSOLUTO.

PARTIARIUS COLONUS.—Vid. COLONUS PARTIARIUS.

PARTIARIUS LEGATARIUS.—Legatario beneficiado en una cuota parte de una cosa. (G. 2, 254. Ulp., 25, 15. l. 2, 23, 5.) Vid. LEGATARIUS.

PARTICION.—Operación por la que se divide una cosa común; con referencia a la herencia supone la existencia de varios herederos y la distribución entre los mismos del haber hereditario. La partición puede llevarse a efecto por acuerdo entre los coherederos o con el concurso de la autoridad judicial, previo el ejercicio de la *actio familiae erciscundae*. Vid. HEREDITAS. ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO. ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE. AS.

PARTITIO.—Vid. PARTITIO LEGATA. PARTICION.

PARTITIO LEGATA.—Cuota parte de la herencia dejada a una persona a título de legado en un testamento. El legatario beneficiado no tiene la consideración de heredero, sino solamente es el titular de un crédito contra el heredero en razón de la parte legada de la herencia, pero que en virtud de las estipulaciones que celebran entre sí para liquidar el legado logra derechos análogos a los del heredero. (Ulp. 25, 15. G. 2, 254. D. 30, 26, 2.) Vid. LEGATUM.

PARTUS.—Parto; acción de parir una mujer o un animal. El parto de los animales se considera como fruto para su dueño, que pasa a ser propietario de las crías, o para quien tenga derecho a ellos. Vid. PARTUS ANCILLAE. FRUCTUS.

PARTUS ANCILLAE.—Parto de una esclava. Entre los juriconsultos antiguos—*veteres*—se discutió acerca de si el hijo de la esclava tenía consideración de *fructus*, igual que el *partus* de los animales, prevaleciendo en el Digesto la opinión contraria a la equiparación, defendida frente a P. Scaevola por Brutus, si bien, aunque no lo sea en tal consideración, pertenece en propiedad al propietario de la madre. (l. 2, 1, 2. D. 7, 1, 68. D. 22, 1, 28, 1. D. 5, 3, 27.)

PATER — PATRES HEREDES

PATER.—Padre, jefe de familia, jefe de familia con hijos, senador. Vid. **PATRES**.

PATER CIVITATIS.—Vid. **CURATOR CIVITATIS**.

PATER ES QUEM NUPTIAE DEMONSTRANT.—Presunción jurídica de paternidad, esto es, de que los hijos habidos durante el matrimonio son del marido, siempre que nazcan dentro de los ciento ochenta y dos días después de la celebración y antes de los trescientos de su disolución. Como *praesuntio iuris*, admite prueba en contrario. (D. 2, 4, 5.)

PATER FAMILIAE.—Vid. **PATERFAMILIAS**.

PATER FAMILIAS.—Ciudadano *sui iuris*, varón que goza de total autoridad en su *domus* aunque no tenga hijos. Generalmente es persona que no tiene ascendientes vivos, por lo que no está sometido a potestad alguna, teniéndola él plena sobre los hijos, mujer *in manu* y demás personas sometidas a su potestad; a su fallecimiento sus *filií familias* se transformarán en *paterfamilias* de diferentes núcleos familiares. La condición de *paterfamilias* se pierde por las causas que determinan una *capitis deminutio*, salvo la *emancipatio*. (Ulp. 4, 1. D. 50, 16, 195, 1. D. 1, 6, 4.) Vid. **FILIUS FAMILIAS**.

PATERFAMILIAS.—Vid. **PATER FAMILIAS**.

PATER GENTIS.—Jefe de la *gens*; persona que detenta todo el poder del grupo gentilicio. También se le denomina *magister gentis*. Vid. **GENS**.

PATER PATRIAE.—Denominación con que en épocas del bajo imperio se conoce también al *curator civitatis*. Vid. **CURATOR CIVITATIS**.

PATER SOLITARIUS.—Hombre viudo o divorciado con hijos que para las leyes caducarias está afectado de una incapacidad parcial para recibir por herencia. (Ulp. 13.)

PATERNUS TARRUNTENUS.—Vid. **TARRUNTENUS**.

PATI.—Sufrir, padecer, soportar.

PATIENTIA.—Tolerancia, paciencia; actitud pasiva o tolerante del propietario ante quien sin titularidad pretende constituir sobre la cosa de su propiedad un derecho real de servidumbre predial o personal. (D. 6, 2, 11, 1. D. 19, 2, 24, 4.)

PATRES.—Senadores patricios, en oposición a los senadores plebeyos, denominados *conscripti*. También, padres, jefes de familia. (l. 1, 12, 4.) Vid. **PATER**.

PATRES CONSCRIPTI.—Forma normal de dirigirse al Senado en las comunicaciones y arengas, y en la que se aludía a las dos clases de senadores componentes del mismo, los *patres*, patricios, y los *conscripti*, plebeyos o agregados con posterioridad. Vid. **SENATUS**.

PATRES HEREDES.—Herederos que tienen la condición de pa-

PATRES LEGATarii — PATRIMONIUM

dres y que en virtud de las leyes caducarias tienen derecho para percibir las partes de una herencia consideradas como *caducas* para otros coherederos. Vid. CADUCUM. CADUCORUM VINDICATIO. IUS ANTIQUUM IN CADUCIS.

PATRES LEGATarii.—Legatarios que tienen la condición de padres, y que, en virtud de las leyes caducarias, en defecto de herederos padres tenían derecho a percibir las partes de una herencia considerada *caduca*. Vid. CADUCUM. IUS ANTIQUUM IN CADUCIS. CADUCORUM VINDICATIO.

PATRES MAIORUM GENTIUM.—Senadores que formaban parte del Senado como miembros o representantes de las antiguas gentes, frente a los *patres minorum gentium*. Vid. SENATUS.

PATRES MINORUM GENTIUM.—Senadores que formaban parte del Senado como miembros o representantes de las nuevas gentes, o gentes agregadas a Roma, y cuya distinción con los *patres maiorum gentium* subsiste aún en la época histórica. Vid. SENATUS.

PATRIA.—Patria, lugar de nacimiento. Roma, patria común para los ciudadanos. (D. 50, 1, 33.)

PATRIA POTESTAS.—Poder jurídico que el *paterfamilias* tiene sobre sus hijos legítimos de ambos sexos, descendientes legítimos de los varones dependientes a ella, extraños ingresados en la familia por adopción o arrogación y sobre los hijos naturales legitimados. Originariamente se le consideró como un poder absoluto en favor del padre, evolucionando progresivamente en un sentido tuitivo, sin perder el carácter de potestad sobre las personas y bienes de los sometidos. (I. 1, 9. C. 8, 46.)

PATRICIATUS.—Patriciado; clase o dignidad de los patricios. (I. 1, 12, 4. C. 3, 24, 3. C. 12, 3, 3. 5.) Vid. PATRICIUS.

PATRICIUS.—Patricio; individuo perteneciente a la clase social de los patricios, integrada por miembros de las gentes que fundaron la ciudad de Roma o del elemento étnico predominante en la fundación, y que antiguamente, frente a la clase social de los plebeyos o proletarios, eran los únicos que detentaban la totalidad de los derechos civiles y políticos. Como título nobiliario, patricio es el título creado por Constantino para los personajes más eminentes del imperio y que el emperador escogía para consejeros suyos. (G. 1, 3. I. 1, 2, 4. D. 1, 13, 1, 3. C. 12, 3, 5.) Vid. PLEBEIUS.

PATRIMONIUM.—Patrimonio. El concepto romano del patrimonio es distinto del actual, que considera por tal el conjunto de derechos y deudas que corresponden a una persona y es apreciable en dinero, constituyendo, según la opinión predominante, una universalidad jurídica independiente de los bienes que la integran. Para los romanos, originariamente el patrimonio estaba integrado por los bienes del *paterfamilias*, sin tener en cuenta las deudas, y por los derechos.

PATRIMONIUM CAESARIS — PAULUS

tanto reales como de crédito. La idea de formar parte del mismo las deudas comienza a apuntarse cuando en materia de sucesión por causa de muerte se estima que el sucesor queda afectado en razón de las deudas del difunto, que forman parte, pues, del patrimonio de éste. (G. 2, 54-55. D. 10, 2, 38. D. 12, 6, 61. D. 36, 1, 15, 8, 17.) Vid. PECUNIA.

PATRIMONIUM CAESARIS.—Vid. PATRIMONIUM PRINCIPIS.

PATRIMONIUM PRINCIPIS.—Patrimonio particular del príncipe o de la familia reinante, integrado principalmente por fundos sobre los que se concedía el *ius emphyteuticum* y el *ius perpetuum*.

PATRIUS.—Paternal, que pertenece al padre. (D. 41, 5, 132.) Vid. PATRIA POTESTAS.

PATRONA.—Mujer *sui iuris*, que en relación con los esclavos por ella manumitidos goza de la condición de patrona o titular del derecho de patronato. Vid. IURA PATRONATUS. PATRONUS.

PATRONATUS.—Patronato. Vid. IURA PATRONATUS.

PATRONUS.—Patrono; consideración jurídica que merece el *paterfamilias* en relación con las personas libres que se encuentran sometidas a él por una relación de clientela o que han dejado de estar bajo su potestad en virtud de la emancipación, o de la manumisión, y sobre las que conserva unas ciertas facultades, *iura patronatus*. También se conoce con esta denominación la persona que interviene en un proceso sin ser representante procesal de las partes, cual el *advocatus* u *orator*. (D. 48, 1, 12. D. 2, 4, 10, 14. D. 37, 14, 1 s.) Vid. CLIENTELA. IURA PATRONATUS.

PATRUELIS.—Primo hermano, hijo del hermano o de la hermana del padre. (G. 3, 10. Ulp. 11, 4. D. 38, 10, 10, 15.)

PATRUUS.—Tío paterno, hermano del padre. (D. 38, 10, 10, 14-17.)

PAULI AD EDICTUM LIBRI.—Fragmentos del libro XXXII *ad Edictum* del jurista Paulo, hallados en un papiro de la biblioteca de Heidelberg. Vid. PAULUS.

PAULI INSTITUTIONES.—Dos fragmentos de las Instituciones del jurista Paulo, descubiertos en 1878 en la biblioteca de Borgoña. Vid. PAULUS.

PAULI SENTENTIARUM LIBRI QUINQUE.—De las Sentencias del jurista Paulo.—*Sententiae ad filium, sententiae receptae*—se encuentran los fragmentos más importantes en el compendio adosado a la *lex Romana Visigothorum*, en la *Collatio*, en los *Vaticana fragmenta* y en la *Consultatio*. Vid. PAULUS.

PAULIANA.—Vid. ACTIO PAULIANA.

PAULUS (IULIUS).—Jurista del siglo III d. de C., de profundo

PAUPERIES — PECULIUM CASTRENSE

espíritu crítico, fecundo compilador y autor enciclopédico; vivió bajo Septimio Severo, Caracalla y Alejandro Severo; discípulo de C. Scaevola; fue asesor de Papiniano cuando ocupaba éste el cargo de *praefectus praetorio*, desempeñando también este cargo con Ulpiano bajo Septimio Severo; escribió 86 obras, con un total de 319 libros; entre ellas se encuentran: *LXXX libri ad edictum praetoris*, *Quaestio-num lib. XXVI*, *Responsorum libri XXIII*, *Brevium lib. XXIII*, *Ad Plautium lib. VIII*, *Ad Sabinum lib. XVI*, *Regularum lib. VII*, *Pithanon Labeonis a Paulo Epitomatorum lib. VII*, *Sententiarum lib. V*, *Institutionum lib. II* e infinidad de monografías: *De censibus lib. II*, *De iurisdictione tutelari lib. singularis*, *De adulteriis lib. sing.*, *De inofficioso testamento lib. sing.*, *De publicis iudiciis lib. sing.*, *De iure fisci lib. II*, *Ad regulam Catonianam lib. sing.*, etc. (I. 2, 14, pr. C. 2, 55, 5, 1.)

PAUPERIES.—Daño causado por un animal cuadrúpedo, sin ser excitado por nadie y contra lo natural de su especie. De él deriva una acción noxal. (Paul. 1, 14. I. 4, 9. D. 9, 1.) Vid. **ACTIO DE PAUPERIE**.

PECULATUS.—Delito público de peculado, que comete el magistrado que detrae fondos públicos o abusa de los mismos, contra el cual se da una acción transmisible pasivamente respecto a los herederos y que persigue una condena por lo que se hubiere beneficiado. (D. 48, 13. C. 9, 28.)

PECULIUM.—Peculio, conjunto o masa de bienes de diferentes clases dejados por el dueño o *paterfamilias* en manos del esclavo o del *filiusfamilias*, y sobre los que el esclavo o el hijo tiene facultades diferentes, según la clase del mismo y el momento histórico en que se le considere. (Paul. 3, 4, 3. D. 15, 1.) Vid. **PECULIUM ADVENTICIUM**. **PECULIUM CASTRENSE**. **PECULIUM PROPECTICIUM**. **PECULIUM QUASI CASTRENSE**. **RATIO SEPARATA**.

PECULIUM ADVENTICIUM.—Nombre con que se designa por los comentaristas el conjunto de bienes que el hijo de familia heredase de su madre o recibiese de ella y que no pasan al patrimonio paterno, conforme la regla general, sino que le pertenecen al mismo, si bien corresponde al padre su usufructo o administración, a partir de la legislación de Constantino. (C. 12, 30.) Vid. **PECULIUM**. **BONA MATERNA**. **BONA MATERNA GENERIS**.

PECULIUM CASTRENSE.—Tipo de peculio creado por Augusto y confirmado por sus sucesores, integrado por la totalidad de los bienes que el hijo de familia adquiere en el ejército (cual la paga, parte que le corresponda del botín, repartos de tierra, donativos de terceros como soldado, etcétera), sobre los que tiene la plena propiedad y en un principio podía disponer de los mismos libremente por actos *inter vivos*, ampliándose posteriormente la facultad de disponer por testamento. Si no se dispuso testamentaria-

PECULIUM — PECUNIAE REPETUNDAE

mente a su muerte, pertenecen al padre en concepto de peculio y no por sucesión. (Paul. 3, 4, 3. l. 2, 12. D. 49, 17. C. 12, 36.) Vid. PECULIUM.

PECULIUM PROPECTICIUM.—Forma más antigua del peculio que puede corresponder tanto al hijo de familia como al esclavo, y está constituido por la masa de bienes que el padre o dueño concede al hijo o esclavo a fin de que los administre y normalmente afecte a operaciones mercantiles o comerciales, beneficiándose de las ganancias, permaneciendo siempre propietario el *paterfamilias* y siendo revocable la concesión en cualquier momento. Al fallecimiento de quien lo disfrutaba los bienes revertían a su propietario. Con referencia al esclavo, acabó por considerársele como de su pertenencia, hasta el extremo que con tal peculio podía en ocasiones comprar su libertad. (Paul. 3, 4, 3.) Vid. PECULIUM.

PECULIUM QUASI CASTRENSE.—Tipo de peculio reglamentado por Constantino en 320 d. de C., a imitación del castrense, constituido por el conjunto de bienes que obtenían los hijos de familia que ejercían un oficio en el palacio imperial, *palatini*, sobre los que lograban su propiedad, ampliándose más tarde a las ganancias obtenidas en el ejercicio de profesiones liberales y funciones públicas. Tenía sobre ellos iguales derechos que sobre el peculio castrense, salvo el de disponer por testamento, que también le fue concedido por Justiniano. (C. 12, 30. C. 3, 28, 37.) Vid. PECULIUM. PECULIUM CASTRENSE.

PECUNIA.—Término de diversa significación jurídica: Objetos que forman parte de un patrimonio. Juntamente con *familia* expresa la totalidad del patrimonio de un sujeto. Dinero o moneda en su sentido económico de instrumento de cambio y medida de valor. El dinero en Roma originariamente viene expresado y consiste en cabezas de ganado—*pecus*, de donde *pecunia*—, siendo posteriormente sustituido por metal primeramente en bruto, luego en lingotes y posteriormente amonedado (*aes rude*, *aes signatus*, *pecunia numerata*). (G. 3, 124. D. 50, 16, 97. D. 50, 16, 178. D. 50, 16, 222.) Vid. FAMILIA. RES MANCIPI. FAMILIA PECUNIAQUE.

PECUNIA CONSTITUTA.—Vid. CONSTITUTUM.

PECUNIA NUMERATA.—Dinero contante; moneda que, por oposición a la originaria, que necesitaba en cada caso ser pesada y contrastada, solamente precisa ser contada, por estar su unidad, en cobre, plata u oro, valorada por el Estado. Vid. PECUNIA.

PECUNIA TRAECTICIA.—Dinero entregado en virtud de un préstamo marítimo; dinero o moneda que se lleva al otro lado del mar. (D. 44, 7, 23. C. 1, 17.) Vid. FENUS NAUTICUM.

PECUNIAE REPETUNDAE.—Vid. CRIMEN REPETUNDARUM.

PECUNIARIA CONDEMNATIO — PENSIO

PECUNIARIA CONDEMNATIO.—El carácter particularísimo de la condena en los procedimientos de las *legis actiones* y *per formulam* es ser pecuniaria, esto es, venir expresada en una cantidad de dinero. (D. 2, 9, 5. D. 42, 1, 6, 1.) Vid. CONDEMNATIO PECUNIARIA.

PECUS.—Animales que pacen en rebaño; también, animal doméstico. (Paul. 3, 6, 73. G. 3, 210, 217. G. 4, 17. D. 9, 2, 2.) Vid. PECUNIA.

PEDANEUS.—Vid. IUDEX PEDANEUS.

PEDARII SENATORES.—Senadores plebeyos, en opinión de algunos autores; para otros, senadores que, en razón de haber sido designados como ex magistrados titulares de magistraturas inferiores, raramente intervenían en las discusiones senatoriales, en atención al orden de magistraturas que se seguía en las mismas. Vid. PATRES.

PEDITES.—Centurias de infanterías en la organización comicial centuriada. Vid. COMITIA CENTURIATA.

PENDENTES.—Frutos que no se han separado aún de la cosa fructífera, constituyendo una parte de ella. Vid. FRUCTUS PENDENTES.

PER LIBERAM PERSONAM NOBIS ADQUIRI NIHIL POTEST.—Principio jurídico del derecho antiguo, expresivo de la imposibilidad de adquirir por medio de tercera persona, excepción de los esclavos e hijos de familia que adquieren para su dueño o *paterfamilias*. (D. 45, 1, 126, 2. C. 4, 27, 1.)

PEDIUS (SEXTUS).—Jurista del siglo I d. de C.; vivía en época de Adriano, autor de *Comentariorum libri VII, Quaestionum libri XII*. (D. 3, 5, 5, 11.)

PEDULES.—Vendas o cintas usadas para calzar. (D. 34, 2, 25, 4.)

PEGASUS.—Jurista del s. I después de C., jefe de la escuela proculeyana después de Próculus, cónsul y *praefectus urbi* bajo Vespasiano; citado por los juristas posteriores sin notificar sus obras; posiblemente fue cónsul al darse el *Senatus consultum Pegaso et Pussione Coss.* (G. 3, 64. D. 1, 2, 2, 27.) Vid. PROCULEIANI. SENATUS CONSULTUM PEGASIANUM.

PEGASIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM PEGASIANUM.

PELLEX.—Concubina de un casado. (D. 50, 16, 144, 1.) Vid. PALLACA.

PENATES.—Dioses penates, lares o domésticos.

PENSIO.—Canon, pensión o alquiler que se paga al dueño de la tierra o casa en virtud de arrendamiento, y más concretamente, por el superficiario. En general, pensión o canon. (D. 5, 3, 27, 29. D. 22, 1, 36. D. 39, 4, 10, 1.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO. SUPERFICIES.

PENARIA — PEREGRINUS

PENARIA.—Depósito, almacén o bodega en que se guardan las provisiones. (D. 33, 9, 3, 1.)

PENURIA.—Penuria, carestía, pobreza. (D. 40, 12, 27, 1.)

PENUS.—Provisiones, provisión de comestibles; objeto susceptible de legado y que en razón de su propia particularidad debía ser inmediatamente cumplido por el heredero gravado con el mismo. (D. 33, 9.)

PER FORMULAM.—Vid. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM.

PERCEPTI.—Frutos separados de la cosa fructífera mediante un acto de percepción de la persona que tiene derecho a ellos. Vid. FRUCTUS PERCEPTI.

PERCEPTIO FRUCTUM.—Acto de percepción o aprehensión de los frutos por quien tiene derecho a ello. (l. 2, 1, 36. D. 6, 1, 78. D. 7, 4, 13. D. 23, 3, 66.) Vid. FRUCTUS PERCEPTI.

PERCEPTIO USUSFRUCTUS.—Percepción de usufructo. (D. 48, 5, 28, 11.) Vid. USUSFRUCTUS.

PERCEPTIO USURAS.—Percepción de usuras o intereses. (D. 24, 1, 15, 1.) Vid. USURA.

PERCIPENDI.—Frutos que hubieran podido obtenerse de una cosa fructífera usando su titular una cierta diligencia. Vid. FRUCTUS PERCIPENDI.

PERDERE.—Perder, destruir, echar a perder, malograr.

PERDERE CIVITATEM.—Perder la ciudadanía romana. Se pierde por pérdida de la libertad, *capitis deminutio maxima*; por adquirir otra ciudadanía, *capitis deminutio media*; por sufrir una interdicción del agua y el fuego y por la *deportatio in insulam*, entre otras causas. (D. 48, 19, 29.)

PERDERE LIBERTATEM.—Perder la libertad; se pierde por una *capitis deminutio maxima* y por cualquier medida jurídica que traiga como consecuencia la reducción a la esclavitud, cual la condena a las bestias o a muerte o en las minas, etc. (D. 48, 19, 29.)

PERDUELLIO.—Delito público de lesa majestad, consistente en atentados contra la seguridad del Estado o del príncipe. (D. 3, 2, 11, 3. D. 48, 4, 11.)

PERDUELLIS.—Enemigos del Estado o del príncipe; reo o autor de un delito de *perduellio*. (D. 50, 16, 234 pr.) Vid. PERDUELLIO.

PEREGRINI.—Extranjeros, peregrinos. Vid. PEREGRINUS.

PEREGRINUS.—Inicialmente, extranjero, ciudadano de una *civitas* distinta de Roma y que reside en ésta, en oposición a los *hostes* o *barbari*; posteriormente, al ampliarse el territorio dependiente de Roma, designa al hombre libre que no teniendo la consideración jurídica de ciudadano romano o de latino usa en sus relaciones de las normas del *ius gen-*

PEREGRINUS — PERICULUM REI DEBITAE

tium. (G. 1, 47, 56, 78, 92, 193, D. 2, 40, G. 3, 134, Ulp. 5, 4, 8, 19, 4, D. 2, 1, 2, 28.) Vid. PEREGRINUS DEDITICIUS. PRAETOR PEREGRINUS.

PEREGRINUS CERTAE CIVITATIS.—Peregrino habitante de una ciudad a la que Roma le ha reconocido autonomía administrativa y goza de la totalidad de derechos políticos y civiles admitidos a la misma. Vid. PEREGRINUS.

PEREGRINUS DEDITICIUS.—Inicialmente y durante la época republicana, peregrinos originarios de una ciudad sometida a las armas romanas a discreción, por lo que no gozaban de estatuto que reglamente su situación; durante el imperio, peregrinos que procediendo de padres peregrinos dediticios, o por carecer de ciudad de origen, o por haber sido reducidos a tal condición a título de pena, se encuentran en la peor situación de hombre libre, que no goza más que de la protección dispensada por el *ius gentium*. (G. 1, 13-15, Ulp. 1, 5, 7, 4, 20, 14, l. 1, 5, 3.) Vid. CONSTITUTIO ANTONINIANA.

PERFECTISSIMATUS.—Dignidad de los perfectísimos o perfectisimado. (C. 12, 32, un.) Vid. PERFECTISSIMUS.

PERFECTISSIMUS.—Perfectísimo, perteneciente a uno de los rangos o categorías honoríficas creadas en época del imperio absoluto. (C. 1, 3, 31, C. 12, 3, 27.) Vid. PERFECTISSIMATUS.

PERGULA.—Mesa sobre la que los artesanos exhibían su producción u obra para su venta. (D. 9, 3, 5, 12.)

PERICULUM.—Riesgo que se deriva para un sujeto de la relación jurídica por la destrucción total o parcial de una cosa, de la defectuosa administración de un patrimonio, de la pérdida de un proceso, etc. (D. 4, 2, 1, D. 9, 2, 4, G. 4, 57.)

PERICULUM.—Sentencia escrita. (C. 7, 44.)

PERICULUM EMPTORIS.—Riesgo del comprador, riesgo que asume el comprador una vez perfecto el contrato de compraventa, *emptio venditio*, por la posible destrucción o pérdida de la cosa y que no comprende su pérdida por virtud de un acto de soberanía del Estado o por robo, si aun permanecía en poder del vendedor. Vid. PERICULUM EST EMPTORIS.

PERICULUM EST EMPTORIS.—Regla jurídica expresiva de que en el contrato de compraventa el riesgo pesa sobre el comprador. El sentido clásico de esta regla es discutido. (D. 19, 2, 33, D. 18, 6, 13-15.) Vid. PERICULUM EMPTORIS.

PERICULUM REI DEBITAE.—Riesgo por la pérdida o deterioro de la cosa debida, por caso fortuito, que deberá ser soportado por el acreedor o el deudor, según los supuestos de que se trate. El deudor queda liberado salvo si se trata de una deuda de cosa genérica, pues el género no se pierde. Vid. GENERA NON PEREUNT.

PERICULUM — PERPETUATIO OBLIGATIONIS

PERICULUM REI VENDITAE.—Riesgo de pérdida de la cosa vendida, que en principio debe ser soportado por el comprador, por lo que no se exime de la obligación de satisfacer el precio. Vid. PERICULUM EMPTORIS.

PERICULUM SUO CESSARE.—Riesgo que soporta el tutor por su estado de inactividad en relación a la tutela que le está confiada, por lo que responde de los daños y perjuicios sufridos con tal motivo por el pupilo en su patrimonio. (Vat. fr. 155.)

PERICULUM TUTELAE.—Riesgos que debe soportar el tutor, *periculum suo cessare*, por su gestión en la administración de los bienes del pupilo, salvo que la equidad y la buena fe exijan le sean dispensados. (G. 1, 200. D. 27, 5, 4.) Vid. PERICULUM SUO CESSARE.

PERITIA.—Pericia, capacidad, práctica, diligencia. (D. 37, 14, 17. D. 50, 9, 1.) Vid. NEGLEGENTIA. IMPERITIA.

PERIURIUM.—Juramento falso. (D. 47, 20, 4. C. 4, 20, 13.) Vid. IUSIURANDUM. IURAMENTUM.

PERMISSIO IURA CONDENDI.—Facultad o permiso para sentar derecho, reconocida a los juristas que gozaban del *ius respondendi*, en cuya virtud sus decisiones tienen verdadera fuerza legislativa. (G. 1, 7.) Vid. IUS PUBLICAE RESPONDENDI.

PERMUTARE.—Permutar, cambiar. Vid. PERMUTATIO.

PERMUTATIO.—Permuta; negocio jurídico en cuya virtud una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a cambio de la recíproca propiedad que ella recibe de otra, y que para los juristas de la escuela sabiniana constituía una modalidad del contrato de compraventa, en el que el precio venía representado en otra cosa en vez de serlo en dinero. Formulada la categoría de los contratos innominados, constituye uno del tipo *do ut des*, por el cual una persona se obliga a transmitir la propiedad de una cosa o un derecho distinto por haber recibido de la otra una prestación semejante. (G. 3, 141. D. 19, 4. C. 4, 64.) Vid. CONTRATOS INNOMINADOS.

PERNOCTARE.—Toda la noche. (D. 50, 16, 166, 1.)

PERORARE.—Hablar, intervenir tomando la palabra en una causa o proceso. (G. 4, 15. D. 48, 19, 6.)

PERORATIO.—Oración o defensa forense. Vid. PERORARE.

PERPETUARIUS.—Titular de un arrendamiento de fundos o bienes del Estado a muy largo plazo o a perpetuidad, denominado *ius perpetuum*. También, el titular de una enfiteusis. (C. 11, 59, 7. C. 11, 71, 3, 5. C. 1, 33, 2.) Vid. IUS PERPETUUM. EMPHYTEUSIS.

PERPETUATIO OBLIGATIONIS.—Perpetuación de la obligación, es decir, permanencia de la misma tras su vencimiento.

PERPETUUS — PERSONALIDAD

to e incumplimiento; uno de los efectos de la *mora debitoris*, aunque el objeto debido se extinga o desaparezca. (D. 45, 1, 91, 3.)

PERPETUUS.—Perpetuo, continuado. Vid. IUS PERPETUUM.

PERQUISITIO LANCE LICIOQUE.—Procedimiento solemne de investigación de un objeto hurtado o robado. Vid. QUAESTIO LANCE LICIOQUE.

PERSECUTIO.—Acto inicial de la *cognitio extra ordinem*. Vid. PERSECUTIO EXTRA ORDINEM.

PERSECUTIO EXTRA ORDINEM.—Persecución judicial o acción de entablar un proceso, en la época clásica, conforme a reglas distintas del procedimiento ordinario, del *ordo iudiciorum privatorum*. (D. 46, 4, 18, 1. D. 50, 16, 10, 34, 49, 178, 2.) Vid. COGNITIO EXTRA ORDINEM.

PERSOLVERE.—Pagar totalmente, satisfacer una deuda propia o ajena por completo. (D. 22, 3, 25, 2. D. 50, 16, 186.) Vid. SOLVERE.

PERSONA.—Originariamente y en sentido propio designa la máscara que usaban en escena los actores romanos a fin de aumentar la voz—*personare*—, de donde pasó a indicar el papel que el individuo representa en la vida social. Con sentido jurídico más concreto, se entiende por persona todo ser o entidad capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. En el derecho actual persona es sinónimo de hombre, no así en el romano, en que sólo tenía tal carácter al ser humano que disfrutase de los tres *status*. Los juristas distinguen dos divisiones de las personas: la primera, que diferencia los esclavos y las personas libres; la segunda, que distingue las personas *alieni iuris* y las *sui iuris*. Hoy (y en Roma, aunque no se formule así la categoría) se distinguen las personas en físicas y jurídicas o sociales. (G. 1, 9, 48, l. 1, 3 s.) Vid. STATUS. CAPACIDAD. ALIENI IURIS. SUI IURIS. PERSONAS FISICAS. PERSONAS JURIDICAS.

PERSONAE IN MANCIPIO.—Personas libres que por haber sido transferidas por su *paterfamilias* a otro *paterfamilias* dentro de Roma, por medio de una *mancipatio*, se hallaban con respecto al adquirente en una situación intermedia entre la libertad y la esclavitud. (G. 1, 49. G. 1, 116 s.).

PERSONAE TURPES.—Personas afectadas de una falta de honorabilidad o consideración social de hecho. Vid. TURPITUDO.

PERSONALIDAD.—Concepto de la dogmática moderna, sinónimo de capacidad jurídica y de obrar; goza de personalidad el ser posible sujeto de derechos y obligaciones y puede serlo tanto una persona física como una persona jurídica. El concepto romano de la *caput* es su más semejante sinónimo. Vid. CAPUT. CAPACIDAD JURIDICA. CAPACIDAD DE OBRAR.